MINISTERIO DE DEFENSA

Ejército de Tierra

Dirección de Asuntos Económicos

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-FEC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE: EL MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE BESPORT PARA LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIAPER A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

CONTRATO DE SERVICIOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

☐ Tramitación ordinaria ☐ Tramitación urgente ☒ Tramitación anticipada

NÚMERO DE EXPEDIENTE	2026/ETSAE0921/00001827E
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE BESPORT PARA LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MILITARES PERTENECIENTES A LA DIAPER

CUADRO RESUMEN

A. PODER ADJUDICADOR

Administración contratante	Administración General del Estado
Órgano de Contratación	Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra
Dirección del Órgano de Contratación	C/Prim, 6-8; 28004 - Madrid
Correo electrónico	diaecontratacion@mde.es

B. OBJETO DEL CONTRATO

Descripción del objeto del contrato	La asistencia técnica y mantenimiento de la aplicación del software BESPORT, para prestar un servicio de alta calidad en la gestión de los Centros Deportivos Militares de la DIAPER
CPV	72514000-1 Servicios de gestión de instalaciones informáticas
Lotes	☐ SI ☒ NO

C. PLAZO DE EJECUCIÓN

Desde el 1 de diciembre de 2026 o desde la fecha de la formalización si es posterior hasta el 30 de noviembre de 2027 (1 año)

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base de licitación	62.429,95 €.

E. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor estimado del contrato	263.134,50 €.

F. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EJÉRCITO DE TIERRA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONOMICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Criterios de adjudicación	☐ Un único criterio	☒ Pluralidad criterios

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

ÍNDICE

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 1

1. RÉGIMEN JURÍDICO 1
2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 1
3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 2
4. PERFIL DEL CONTRATANTE 2
5. GASTOS DE PUBLICIDAD 2
6. LOTES 2

CAPÍTULO II. DEL CONTRATO 3

7. OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO 3
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 3
9. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIOS 3
10. EXISTENCIA DE CRÉDITO 4
11. PLAZO DE DURACIÓN 4
12. PRÓRROGA DEL CONTRATO 5

CAPÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 5

13. PROCEDIMIENTO 5
14. REQUISITOS DE SOLVENCIA 5
15. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS 6
16. SEGURIDAD 7
17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 9
18. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 10
19. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 11
20. APERTURA DE PROPOSICIONES. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 14
    - 20.1. Apertura de los Sobres nº 1 y calificación de la documentación administrativa. 14
    - 20.2. Apertura y examen de los Sobre nº 2 (solo cuando exista Sobre nº 2) criterios cuantificables mediante un juicio de valor 15
    - 20.3. Apertura y examen del Sobre nº 3 Criterios cuantificables automáticamente 15
    - 20.4. Ofertas con valores anormalmente bajas 16
    - 20.5. Empate de las ofertas 16
    - 20.6. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 16
    - 20.7. Publicidad del resultado de los actos y notificación a los licitadores afectados 17
21. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS 17

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

22. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 21

23. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 22

24. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 22

CAPÍTULO IV. DE LAS GARANTÍAS 23

25. GARANTÍA PROVISIONAL 23

26. GARANTÍA DEFINITIVA 23

27. GARANTÍA COMPLEMENTARIA 24

28. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 24

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 25

29. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA 25

30. RESPONSABLE DE CONTRATO 25

31. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 25

32. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1907/2006 SOBRE EL REGISTRO, LA EVALUACIÓN, LA AUTORIZACIÓN Y LA RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS. CLÁUSULA REACH 26

33. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 26

34. PROGRAMA DE TRABAJO 27

35. SUBSANACIÓN DE ERRORES Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS E INDEMNIZACIONES Y RESPONSABILIDAD EN LOS CONTRATOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS 27

36. INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y DEMORA 28

37. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 29

38. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 30

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 30

39. ABONOS AL CONTRATISTA 30

40. REVISIÓN DE PRECIOS 31

41. CESIÓN DEL CONTRATO 31

42. SUBCONTRATACIÓN 32

43. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 33

44. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DE TRANSPARENCIA 33

45. OBLIGACIONES DE COMPORTAMIENTO, VESTUARIO E HIGIENE PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 34

46. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 34

46.1. PROTECCIÓN DE DATOS 34

46.2. CONFIDENCIALIDAD 35

47. SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 35

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

CAPÍTULO VII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS 36

48. SEGUROS 36

49. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS 36

CAPÍTULO VIII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 37

50. RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 37

51. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 37

52. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 38

53. PLAZO DE GARANTÍA 38

54. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 38

CAPÍTULO IX. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 39

55. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN 39

56. RECURSOS 39

ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 1

1. DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE I.2

1.1. Objeto I.2

1.2. Lotes I.2

1.3. Regulación armonizada I.2

1.4. Gastos de Publicidad I.3

2. PERFIL DEL CONTRATANTE I.3

3. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS I.3

3.1. Organismo que ha sentido la necesidad I.3

3.2. Órgano de Contratación I.3

3.3. Responsable del contrato I.3

3.4. Mesa de Contratación I.4

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO I.4

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN I.4

6. FINANCIACIÓN I.5

7. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN I.6

7.1. Plazo de duración I.6

7.2. Lugar de ejecución de la prestación I.6

8. PROCEDIMIENTO I.6

9. SOLVENCIA ECONÓMICA – FINANCIERA Y TÉCNICO - PROFESIONAL I.7

9.1. Solvencia económica financiera – técnica profesional I.7

9.2. Habilitación empresarial I.8

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

9.3. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y materiales....I.8
9.4. Normas de garantía de la calidad y gestión medioambiental....I.8
10. SEGURIDAD....I.8
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VARIANTES....I.9
11.1. Criterios de adjudicación....I.9
11.2. Ofertas anormalmente bajas....I.11
11.3. Desempate....I.11
11.4. Variantes....I.12
11.5. Órgano de valoración de criterios cuantificables mediante un juicio de valor....I.12
12. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES....I.12
13. GARANTÍAS....I.12
13.1. Garantía provisional....I.12
13.2. Garantía definitiva....I.13
13.3. Garantía complementaria....I.13
14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN....I.13
15. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD....I.13
16. PROGRAMA DE TRABAJOS....I.14
17. REDACCIÓN DE PROYECTO....I.14
18. PENALIDADES....I.14
19. MODIFICACIONES DEL CONTRATO....I.15
20. PAGO DEL PRECIO....I.15
20.1. Forma de realizar el pago del precio....I.15
20.2. Facturación....I.15
20.3. Abonos a cuenta....I.15
21. REVISIÓN DE PRECIOS....I.15
22. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN....I.16
22.1. Cesión del contrato....I.16
22.2. Subcontratación....I.16
23. INFORMACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA....I.16
24. PÓLIZAS DE SEGUROS....I.16
25. RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN....I.16
26. PLAZO DE GARANTÍA....I.17
27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO....I.17
28. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL....I.17

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

ANEXO II.	MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA	1
ANEXO III.	COMPROMISO DE UTE	1
ANEXO IV.	DECLARACIÓN DE LA PERTENENCIA / NO PERTENENCIA A UN GRUPO DE EMPRESAS	1
ANEXO V.	COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS	1
ANEXO VI.	MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	1
ANEXO VII.	MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS	1
ANEXO VIII.	SUBCONTRATACIÓN	1
ANEXO IX.	MODELO DE RATIFICACIÓN DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRÓNICA	1
ANEXO X.	MODELO DE AVAL	1
ANEXO XI.	MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN	1
ANEXO XII.	PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE IMPLIQUEN UN TRATAMIENTO DE DATOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA	XII.1
ANEXO XIII.	INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES	XIII.1
ANEXO XIV.	FORMULARIO DE DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN	1
ANEXO XV.	PRECIOS UNITARIOS	XV.1
ANEXO XVI.	DECLARACIÓN UBICACIÓN SERVIDORES PROTECCIÓN DE DATOS	XVI.1
ANEXO XVII.	ADHESIÓN AL CÓDIGO ÉTICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA	XVII.1

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMADO ELECTRÓNICAMINISDEF-EC-WPG-PKI
Identidad y firma: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1. RÉGIMEN JURÍDICO

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, y por la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

La documentación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual, que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato, está constituida por:

- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- El Pliego de Prescripciones Técnicas.
- La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario).
- El documento administrativo de formalización del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato y de sus documentos anexos no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre la documentación del expediente y el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación de este último.

2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 LCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en el **apartado 9.1 del Anexo I.**

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se especifica en el **apartado 9.2 del Anexo I**.

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Tendrán capacidad de obrar las empresas extranjeras comunitarias que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate, conforme establece el artículo 67 LCSP.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo 68 LCSP.

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

La Unidad Administrativa u Órgano que promueve la Contratación es la que se indica en el **apartado 3.1 del Anexo I**.

El Órgano de Contratación del presente expediente es el indicado en el **apartado 3.2 del Anexo I**.

4. PERFIL DEL CONTRATANTE

El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas se publicará en el perfil de contratante y en el BOE.

El perfil del contratante del Órgano de Contratación estará alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, pudiéndose acceder al mismo a través de Internet, en la dirección indicada en el **apartado 2 del Anexo I**.

En el perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso, y el resto de información a que se refiere el artículo 63 LCSP.

Cuando los contratos, según lo dispuesto en el **apartado 1.3 del Anexo I**, estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 LCSP.

5. GASTOS DE PUBLICIDAD

El importe máximo de los gastos de publicidad del anuncio de licitación del contrato a que se refiere el artículo 135 LCSP, tanto en boletines oficiales como, en su caso, en otros medios de difusión, que debe abonar el adjudicatario, será el que se indica en el **apartado 1.4 del Anexo I**.

6. LOTES

La licitación se realizará por los Lotes que se indican en el **apartado 1.2 del Anexo I**, siendo el número máximo de lotes a los que se puede presentar cada licitador y el número máximo de los que puede ser adjudicatario, así como los criterios o normas que se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo indicado, los establecidos en dicho apartado del Anexo.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-FEC-WPQ4Xi
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MARIA JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

El Órgano de Contratación indicará en el **apartado 1.3 del Anexo I** la posibilidad de exceptuar la aplicación de las normas de la regulación armonizada a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros siempre que el valor acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de la totalidad de los mismos.

El Órgano de Contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente. En el presente procedimiento la justificación de la no división en lotes, se indica en el **apartado 1.2 del Anexo I**.

CAPÍTULO II. DEL CONTRATO

7. OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO

El objeto del contrato al que se refiere este pliego son los servicios descritos en el **apartado 1.1 del Anexo I**. La descripción y características de los servicios y la forma de llevar a cabo la prestación por el adjudicatario serán las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como los factores de todo orden a tener en cuenta.

En las prestaciones objeto de este contrato concurren las características indicadas en el artículo 17 LCSP.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, es el indicado en el **apartado 4 del Anexo I**. El sistema de determinación del precio será el que figura en dicho apartado.

Si el sistema de determinación del precio se realiza mediante unidades de ejecución, se podrá incrementar el número de unidades hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, recogiéndose en la liquidación del contrato.

9. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIOS

El presupuesto base de licitación (PBL), elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 y 309 LCSP, calculado con el IVA, su desglose y distribución por anualidades previstas se establecen en el **apartado 5 del Anexo I**. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica igualmente en el **apartado 5 del Anexo I**.

Cuando se indique en el **apartado 4 del Anexo I** que el sistema de determinación del precio sea por precios unitarios y las prestaciones estén subordinadas a las necesidades de la Administración, el presupuesto base de licitación tiene carácter estimativo.

Si el sistema de determinación del precio del contrato indicado en el **apartado 4 del Anexo I** es el de precios unitarios, los precios máximos unitarios de licitación, IVA excluido, serán los establecidos en el **Anexo XV.**

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Las proposiciones expresarán el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que pueda obtenerse en la adjudicación dará lugar a la ampliación del servicio a un mayor número de unidades de ejecución del contrato, si así se indica en el **apartado 5 del Anexo I**, sin que pueda en ningún caso sobrepasarse el importe del presupuesto base de licitación.

Toda oferta que supere el presupuesto base de licitación será automáticamente rechazada.

10. EXISTENCIA DE CRÉDITO

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento del contrato a que se refiere el presente pliego. Las mismas se atenderán con los créditos que se indican en el certificado de retención de crédito que figura en el **apartado 6 del Anexo I** certificados por el órgano identificado en dicho apartado.

En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

En los expedientes de tramitación anticipada y en los expedientes plurianuales no se superan los límites y anualidades autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, tal y como se refleja con los certificados de cumplimiento de límites del **apartado 6 del Anexo I.**

11. PLAZO DE DURACIÓN

El plazo total de duración de la vigencia del contrato y los plazos parciales son los que se indican en el **apartado 7.1 del Anexo I**, siendo el lugar de ejecución del contrato el que se detalla en el **apartado 7.2 del Anexo I**. Este plazo comenzará a contar desde la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

En todo caso, en relación con el plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 LCSP.

Los contratos de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el Órgano de Contratación. Excepcionalmente, se podrá establecer un plazo de duración superior cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato.

Los contratos de servicios que sean complementarios de otros contratos de obras o de suministro (aquellos que tienen una relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal) podrán tener un plazo de vigencia superior al señalado en párrafo anterior que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprendan trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del contrato complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato principal.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR MINISDEF-FEC-2017-PKI
Apellidos y nombre: SÁNCHEZ PELAEZ MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del adjudicatario, el Órgano de Contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.

12. PRÓRROGA DEL CONTRATO

El contrato podrá prever una o varias prorrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de estas, si así se indica en el **apartado 7.1 del Anexo I**.

La prórroga se acordará por el Órgano de Contratación, será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca con al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que se prevea lo contrario en el **apartado 7.1 del Anexo I**, y quedando exceptuados de la obligación de preaviso los contratos de duración inferior a dos meses. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

Si al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el Órgano de Contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

CAPÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

13. PROCEDIMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el **apartado 8 del Anexo I** y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145, 146 y 156 LCSP.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 y siguientes LCSP, el presente expediente de contratación está sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA, según indique el **apartado 1.3 del Anexo I**.

Si así se indica en el **apartado 8 del Anexo I**, para la adjudicación del contrato se celebrará una subasta electrónica, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 143 LCSP. En el **apartado 8 del Anexo I** se incluye la información necesaria sobre su celebración.

14. REQUISITOS DE SOLVENCIA

Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el Órgano de Contratación, las cuales deberá estar vinculadas al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas. Este requisito podrá ser sustituido por el de la clasificación.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el **apartado 9.1 del Anexo I** se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos previstos en los artículos 87 y 90 LCSP como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato.

Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia detallados en el **apartado 9.1 del Anexo I.**

Los Órganos de Contratación podrán exigir a los licitadores que además de acreditar su solvencia se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales, se establece en el **apartado 9.3 del Anexo I.**

Estos compromisos se integrarán en el contrato, y se les atribuirá el carácter de obligaciones contractuales esenciales siendo su incumplimiento objeto de penalidades o causa de resolución contractual según se establezca en los **apartados 18 y 27 del Anexo I.**

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de las normas de gestión medioambiental, a que se refieren los artículos 93 y 94 LCSP respectivamente, y que se exigen a este contrato, son las que se indican en el **apartado 9.4 del Anexo I**.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán presentar la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o profesional en la forma en el **apartado 9.1 del Anexo I.**

15. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia recogidos en el **apartado 9.1 del Anexo I** basándose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal.

No obstante lo anterior, con respecto a los criterios relativos a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a prestar los servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.

Los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se encuentra regulada en el **apartado 9.3 del Anexo I**.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

16. SEGURIDAD

En el **apartado 10 del Anexo I** se indica el grado de clasificación del presente contrato.

Para poder participar en cualquier contrato clasificado, el contratista deberá atenerse al marco normativo establecido en las Normas de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada:

- Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM) y Habilitación de Seguridad de Establecimiento (HSES)

  Las empresas que se presenten a una licitación en la que se maneje información clasificada, tanto si actúan a título individual como si forman parte de Uniones Temporales de Empresas (UTE), según lo dispuesto en el **apartado 10 del Anexo I,** deberán estar en posesión de la Habilitación de Seguridad de Empresa, concedida por la Autoridad Nacional de Seguridad Española, o en su caso, por la Autoridad Nacional de Seguridad Delegada Española (ANS-D).

  De igual modo, en el **apartado 10 del Anexo I** se indica si deberán estar en posesión de la Habilitación de Seguridad de Establecimiento, en el caso que manejen información clasificada en sus propias instalaciones.

  Para el manejo de información clasificada la empresa licitante estará a lo dispuesto en el **apartado 10 del Anexo I**.

  En el caso de licitadores no nacionales que dispongan de habilitaciones de seguridad expedidas por otros Estados, las mismas deberán ser reconocidas por la Autoridad Delegada para la Seguridad de la Información Clasificada, designada por Orden PRE/2130/2009, de 31 de julio, al amparo de la normativa internacional vigente.

- Habilitación Personal de Seguridad (HPS)

  La documentación que se encuentre clasificada deberá ser recogida por una persona de la empresa que disponga de Habilitación Personal de Seguridad vigente y con el grado de indicado en el **apartado 10 del Anexo I** o superior. La persona que retire la documentación clasificada se hará responsable de la protección de la información que se le proporciona mediante la firma del correspondiente recibo según el modelo del Anexo V de la Norma de Seguridad de la Información (NS/04) de la ANS-D.

  El Órgano de Contratación solicitará a la ANS-D para la Seguridad y Protección de la Información Clasificada el grado y vigencia de la Habilitación de Seguridad de Empresa, Habilitación de Seguridad de Establecimiento de los licitadores, así como el grado y vigencia de la Habilitación Personal de Seguridad de la persona, o que certifique la validez de las habilitaciones de seguridad expedidas por otros Estados a empresas o personas.

  En el caso que la empresa o UTE esté en trámite de obtener las correspondientes Habilitación de Seguridad de Empresa y Habilitación de Seguridad de Establecimiento, el personal del contratista que necesite tener acceso a la información clasificada del contrato, únicamente para consulta y sin que pueda ser esta retirada de las dependencias del Ministerio de Defensa, deberá estar en posesión de la "Habilitación Personal de Seguridad" de grado igual o superior al de dicha información. Para ello, el licitador solicitará al Órgano de Contratación la correspondiente Autorización de Acceso, según Anexo V Norma NS/06 de la ANS-D, para el personal citado.

- Sobre la firma del contrato

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

En el acto de firma del contrato el adjudicatario deberá suscribir el formulario "Comunicación de Contrato Clasificado", según Anexo IV de la Norma NS/06 de la ANS-D por el que el Órgano de Contratación le comunica el grado de clasificación global del contrato, la guía de clasificación con el detalle de las partes clasificadas y no clasificadas del mismo, a fin de que pueda aplicar las medidas de protección correspondientes.

- Devolución de información clasificada

  La devolución al Ministerio de Defensa de la información clasificada deberá realizarse de acuerdo con las Normas de la ANS-D.

  El contratista deberá asegurarse de que al término de la actividad, o del contrato, o del proceso de concurso en que no haya sido adjudicatario, sea devuelta al Órgano de Control correspondiente toda la Información Clasificada que se encuentre en su poder. La vulneración de cualquiera de las responsabilidades por parte del contratista podrá suponer la cancelación, temporal o definitiva, de la HSEM, de la HSES por parte de la ANS-D, al margen de otras responsabilidades que se puedan derivar.

  La Información Clasificada que se maneje o genere en el cumplimiento de este contrato será empleada única y exclusivamente para el propósito para el que fue generada o proporcionada y no será cedida a terceros sin el consentimiento previo del originador de la misma.

  Las obligaciones del Contratista relativas a la protección de la Información Clasificada continuarán estando vigentes después de la finalización del contrato.

- Vigencia de las Habilitaciones de Seguridad

  El adjudicatario se compromete al mantenimiento de la vigencia de la Habilitación de Seguridad de Empresa y de la Habilitación de Seguridad de Establecimiento, así como de las Habilitaciones Personales de Seguridad del personal que participen en el mismo durante la ejecución del contrato. Si la Habilitación de Seguridad de Empresa o la Habilitación de Seguridad de Establecimiento fueran cancelados o suspendidos por la Autoridad Nacional de Seguridad por alguno de los motivos expresados en el ap. 6.8.1 o 6.8.2 de la Norma NS/06 de la ANS-D, dicho acto conllevará la resolución del contrato.

- Posibilidad de elevación de grado

  Si durante la ejecución del contrato se produjese la necesidad de proporcionar al adjudicatario información clasificada de grado superior al de las Habilitaciones de Seguridad concedidas, aquél se compromete a solicitar la elevación de grado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el ap. 6.5.2 de la Norma NS/06 de la ANS-D, y a aportar los medios necesarios para la concesión de dicha elevación.

- Subcontratación

  A las empresas adjudicatarias les será de aplicación, en su caso, lo establecido en el punto 6.9.3 de la Norma NS/06 de la ANS-D, así como lo establecido en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

  El Contratista incluirá en todos los subcontratos derivados de éste, que impliquen el manejo de Información Clasificada, las cláusulas de seguridad de la Información Clasificada que se especifican en este apartado.

De igual modo, en el contrato será de aplicación la Política de Seguridad de la Información establecida por el Ministerio de Defensa, con su correspondiente marco normativo:

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EQUIPO-KI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELAEZ MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

- La Orden Ministerial número 81/2001, de 20 de abril (BOD número 84, de 30/04/01), por la que se aprueban las Normas de Protección de Contratos del Ministerio de Defensa, por las cuales el contratista asume la obligación de proteger los bienes o servicios objeto del contrato, que el Ministerio de Defensa haya declarado como Objetivos en su correspondiente grado de protección.

  Las medidas de protección serán aplicadas tanto en las sedes del contratista donde se ubiquen los bienes contractuales objeto del contrato en su fase de desarrollo, fabricación o almacenaje, como en el transporte de los mismos, desde la adjudicación del contrato hasta su recepción y entrega de conformidad.

  El contratista deberá firmar los formularios NP-1 (Compromiso de seguridad), NP-2 (Grado de Protección a entregar a todos los licitadores).

  El contenido de esta norma de seguridad es de aplicación igualmente a todo subcontratista. A tal efecto, el contratista principal comunicará al aspirante a subcontratista el grado de protección que pudiera afectar al objeto del subcontrato, y dicho contratista firmará, previamente a la contratación con el contratista principal, el correspondiente Compromiso de Seguridad (NP-1) para el establecimiento de las medidas físicas y organizativas necesarias.

El cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relativas a seguridad descritas en la presente cláusula, no será tenido en cuenta por parte del Órgano de Contratación, como un motivo justificable de cara al cumplimiento del plazo de ejecución estipulado para el presente contrato, ni supondrá coste adicional alguno para la Administración.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios para la adjudicación y la ponderación que se les atribuye, que servirán de base para la adjudicación del contrato, de acuerdo con lo previsto en los artículos 145 y 146 LCSP, serán los indicados en el **apartado 11.1 del Anexo I**.

Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148 LCSP.

Si el procedimiento de adjudicación se articula en fases, se aplicará en cada una de ellas los criterios señalados y los umbrales mínimos de puntuación exigidos al licitador para continuar en el proceso selectivo de la forma que se indica en el **apartado 11 del Anexo I**. En estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de valoración se hayan establecido.

La apreciación, en su caso, de que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, se efectuará en virtud de lo establecido en el artículo 149 LCSP, conforme a los criterios que se indican en el **apartado 11.2 del Anexo I**.

En caso de empate en la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios que sirvan de base para la adjudicación será de aplicación lo indicado en el **apartado 11.3 del Anexo I** en los términos señalados en el artículo 147 LCSP.

En lo que concierne a las variantes, en el **apartado 11.4 del Anexo I** se determina los requisitos mínimos, modalidades y características de las variantes.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

18. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las proposiciones se presentarán en la forma, lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, en el BOE y, en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La presente licitación tiene carácter electrónico.

Toda la documentación se presentará a través de la Plataforma de Contratación de Sector Público, a través de la "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas", siendo la fecha de cierre de admisión de las mismas el día y hora fijados en el anuncio de licitación y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los licitadores deberán presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

A estos efectos, es requisito inexcusable que el licitador esté registrado de la Plataforma de Contratación de Sector Público y rellenar no sólo los datos básicos del alta, sino también los datos adicionales (Ver "Guía del Operador Económico" de la PLACSP).

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v03+05.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31

En cuanto a los requisitos técnicos para su uso, son los siguientes: conexión a Internet, navegador con una versión de Java actualizada y certificado electrónico reconocido por la Administración General del Estado (@firma).

El correo a efectos de comunicaciones del licitador deberá coincidir con el indicado en la declaración responsable ajustada al formulario de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) que se requiere en la documentación del Sobre número 1.

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios descritos.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa de Contratación y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Con la presentación de su oferta, el licitador se compromete durante la tramitación del procedimiento al cumplimiento del Código ético y de conducta del personal relacionado con la función de compras en el Ministerio de Defensa, aprobado en la Instrucción 23/2020, de 4 de junio, del Secretario de Defensa, y a su adhesión en caso de resultar adjudicatario.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

El Órgano de Contratación o en su caso, quien aquel designe, facilitarán la información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria que existiera al menos hasta seis días anteriores a la fecha límite fijada para

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF.EC.SIGEM-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

la recepción de ofertas, siempre que haya sido solicitada por los candidatos con una antelación previa de 12 días a la mencionada fecha límite de presentación.

En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de 6 días anteriores a que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días para las licitaciones sujetas a Regulación Armonizada.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en este pliego o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en el perfil del contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia.

19. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Todos y cada uno de los documentos que integran la proposición u oferta, deberán estar redactados de manera clara, precisa e inequívoca.

Los datos empleados para la evaluación de la documentación, proposiciones u ofertas serán únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como "requisito no acreditado" o como puntuación nula en el criterio de valoración correspondiente, sin perjuicio de que pueda considerarse globalmente como inconsistente y rechazada en su totalidad, calificándola, en su caso, como retirada injustificada de la proposición u oferta según los artículos 62.2 y 84 RGLCAP.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

- **Sobre nº 1.- Documentación Administrativa.**
- **Sobre nº 2.- Criterios cuantificables mediante un juicio de valor.**
- **Sobre nº 3.- Criterios cuantificables automáticamente.**

Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el **apartado 12 del Anexo I**.

Todos los sobres deberán ir firmados electrónicamente por el representante del licitador a través de "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas".

Toda la documentación se presentará en español. Los documentos oficiales extranjeros deberán presentarse legalizados y, en su caso, acompañados de su correspondiente traducción oficial al español realizada por un intérprete jurado.

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

1. **DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC).** Declaración responsable que se ajustará al formulario de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), conforme al modelo establecido en el **Anexo XIV,** en el que se pondrá de manifiesto:

   a) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

   b) Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establece el **apartado 9.1 del Anexo I.**

   c) Que no está incursa en prohibición de contratar.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

d) La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita el Ministerio de Hacienda, permite cumplimentar este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home.

El licitador deberá cumplimentar los datos necesarios y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación.

En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, debidamente firmadas.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa participante aportará el Documento Europeo Único.

2. **SEGURIDAD**. Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecida en la cláusula 16, identificada en el **apartado 10 del Anexo I**.

   En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de seguridad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, debidamente firmadas.

3. **COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS**: Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal se deberá presentar una declaración, conforme al modelo establecido en el **Anexo III,** indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la Administración. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión.

4. **EMPRESAS EXTRANJERAS**: Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

5. **GARANTÍA PROVISIONAL**: En el supuesto de que se requiera la constitución de garantía provisional, se deberá aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe señalado en el **apartado 13.1 del Anexo I.**

6. **DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL**. Conforme al modelo que se acompaña como **Anexo IV.**

7. **COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS**: En el caso de que se hubiera establecido en el **apartado 9.3 del Anexo I** la exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso conforme al modelo del **Anexo V**.

8. **Declaración responsable, conforme al modelo del Anexo VI, relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas**

FIRMADO ELECTRÓNICA MINISDEF-ECOPOPAKI
Apellidos y nombre: SANCHEZ DE LEGUAS MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al modelo fijado en el **Anexo VI,** sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social así como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Órgano de Contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

9. **TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**: en los casos en que, según se indica en el **apartado 28 del Anexo I**, la ejecución del contrato requiera el tratamiento de datos personales, los licitadores deberán indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Dicha obligación tiene carácter esencial, siendo su omisión causa de exclusión de la licitación.

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables:

El Órgano o la Mesa de Contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2.- "CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR"

Si en el **apartado 11.1 del Anexo I** se han incluido criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor que deban ser objeto de evaluación previa, el licitador deberá aportar un **Sobre nº 2** en el que incluya la documentación allí exigida.

En ningún caso deberá incluirse en este Sobre documentos propios del Sobre nº 3. Si esto se produjera, el licitador quedará excluido.

En el caso de que la licitación se realice por lotes, se presentará una proposición por cada uno de los lotes a los que se licite.

Los licitadores deberán presentar en el sobre una declaración en la que se indique cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de la oferta, tienen la

consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo 133 LCSP, para evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos.

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 3.- "CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE"

En este Sobre se incluirá la PROPOSICIÓN ECONÓMICA y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptible de evaluación automática por aplicación de fórmulas, de conformidad con lo indicado en el **apartado 11.1 del Anexo I**.

La OFERTA ECONÓMICA será formulada conforme al modelo fijado en el **Anexo II**, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación, o en su defecto el Órgano de Contratación, mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el caso de que la licitación se realice por lotes, se presentará una proposición por cada uno de los lotes a los que se licite.

Los licitadores deberán presentar en el sobre una declaración en la que se indique cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de la oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo 133 LCSP, para evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos.

La oferta económica no será considerada confidencial en ningún caso.

20. APERTURA DE PROPOSICIONES. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a la Junta de Contratación, los Órganos de Contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de Contratación. Su composición se indica en el **apartado 3.4 del Anexo I** y se publicará en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratación, o en su defecto el Órgano de Contratación, se reunirá en las fechas indicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público para el examen de la documentación acreditativa de los licitadores. Así mismo la apertura de proposiciones se realizará el día y hora fijados en el anuncio de licitación y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

20.1. APERTURA DE LOS SOBRES Nº 1 Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de la documentación administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado **Sobre nº 1**, verificándose que constan los documentos, y si observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los corrija.

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MDSDEF-EC-WPNKI
Apellidos y Nombre: GONZÁLEZ PELAEZ, MIGUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

La Mesa de Contratación, o en su defecto el Órgano de Contratación, calificará la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones observados, procederá a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

20.2. APERTURA Y EXAMEN DE LOS SOBRE Nº 2 (SOLO CUANDO EXISTA SOBRE Nº 2) CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

En el caso de que se establezcan criterios cuantificables mediante juicio de valor, la Mesa de Contratación, o en su defecto el Órgano de Contratación, procederá a la apertura del sobre correspondiente a estos criterios, denominado como **Sobre nº 2**.

Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la Mesa, o en su defecto el Órgano de Contratación, identificando las admitidas a la licitación, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo.

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre nº 2 documentación que deba ser objeto de evaluación posterior (Sobre nº 3).

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá a un Comité formado por expertos con cualificación apropiada o a un organismo técnico especializado, en los casos en los casos en que la ponderación de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor sea mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática.

En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se efectuará por la Mesa de Contratación, si interviene, o por los servicios dependientes del Órgano de Contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos.

En el presente contrato, el órgano de valoración de criterios subjetivos se indicará, en su caso, en el **apartado 11.5 del Anexo I**.

De lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

20.3. APERTURA Y EXAMEN DEL SOBRE Nº 3 CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE

En el **apartado 8 del Anexo I** se indica si el acto de apertura del Sobre nº 3 se va a realizar en acto privado por medios electrónicos o en acto público.

El Órgano de Contratación publicará, con la debida antelación, en el perfil de contratante que figura en el **apartado 2 del Anexo I**, la fecha de celebración del acto de apertura y lectura de las ofertas económicas.

Cuando en el procedimiento no haya Sobre nº 2 (criterios cuantificables mediante un juicio de valor) la apertura de los **Sobres nº 3** se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la Mesa, o en su defecto el Órgano de Contratación, identificando las admitidas a la licitación, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo.

En el caso de que exista Sobre nº 2 (criterios cuantificables mediante un juicio de valor) (**apartado 12 del Anexo I**) en la apertura del Sobre nº 3 se dará a conocer el resultado de la apertura del sobre nº 2. Seguidamente, la Mesa de Contratación, o en su defecto el Órgano de Contratación, procederá a la apertura de los **Sobres nº 3** denominados "criterios cuantificables automáticamente" de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas económicas.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

La documentación contenida en estos sobres será evaluada por la Mesa de Contratación, si interviene, o por los servicios dependientes del Órgano de Contratación en caso contrario, a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos, conforme a los criterios expresados en el **apartado 11.1 del Anexo I**.

Si se celebra subasta electrónica, tras la apertura de estos sobres y la realización de una primera evaluación completa de las proposiciones, se invitará simultáneamente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta conforme se establece en el **apartado 8 del Anexo I.**

De lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

20.4. OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJAS

En el **apartado 11.2 del Anexo I** se establecen los parámetros objetivos en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

Cuando se identifique una proposición anormalmente baja, la Mesa de Contratación, o en su defecto el Órgano de Contratación, antes de llevar a cabo la valoración de todas las ofertas, dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. En vista del resultado en los casos que haya Mesa de Contratación, ésta propondrá motivadamente al Órgano de Contratación su aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá de la clasificación.

El órgano de contratación rechazará aquéllas ofertas que no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o laboral.

En caso de subasta electrónica esta tramitación se llevará a cabo tras la finalización de la subasta, tomando en consideración para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la última puja de cada licitador.

20.5. EMPATE DE LAS OFERTAS

Cuando se produzca un empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en el **apartado 11.3 del Anexo I**. En su defecto se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios señalados en el artículo 147.2 LCSP.

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

20.6. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el Órgano de Contratación, clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y remitirá al Órgano de Contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la Mesa de Contratación, la propuesta de clasificación y adjudicación, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el **apartado 11.1 del Anexo I**.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-FCOTG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

20.7. PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS Y NOTIFICACIÓN A LOS LICITADORES AFECTADOS

El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil del contratante. Se excluirá aquella información que no sea susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusión de un licitador será notificado a este, con indicación de los recursos que procedan contra dicha decisión.

21. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa de Contratación por el Órgano de Contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, entregue la siguiente documentación:

1. Capacidad de obrar.

1.1. Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).

1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

1.3. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

1.6. Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

2. **Documentación que acredite, en su caso la representación:** Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3. **Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.** Los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el **apartado 9.1 del Anexo I** o bien mediante su clasificación en el grupo o subgrupo y categoría que se indica en el citado **apartado 9.1 del Anexo I.**

   Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán presentar, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o profesional por los medios previstos por el Órgano de Contratación en el **apartado 9.1 del Anexo I**.

   En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos.

   A estos efectos, los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.

   Integración de la solvencia con medios externos: En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas deberán presentar además, compromiso de disposición por escrito de dichas entidades externas, del que se derive que durante toda la duración de la ejecución del contrato ponen a disposición del licitador la solvencia y medios a los que se compromete, conforme al modelo establecido en el **Anexo VII**, siempre que no se hubiese aportado conforme a lo señalado en el artículo 140.3 LCSP.

   La acreditación del compromiso de las empresas se realizará presentando la totalidad o una parte de los documentos justificativos cuando resulte necesario, siempre antes de adjudicar el contrato. No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECE o figure en una base de datos nacional de un estado miembro de la UE, como un expediente virtual de una empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

4. **Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental**. Si así se prevé en el **apartado 9.4 del Anexo I**, el licitador deberá aportar los certificados allí indicados, que operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.

5. **Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto del contrato**. En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo dispuesto en el **apartado 9.2 del Anexo I**, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma.

6. **Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con el Estado.**

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PAEZ, MANUEL
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención.

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 RGLCAP.

c) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en periodo de ejecución o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga:

a) Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la actividad.

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten servicios a las mismas.

c) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.

d) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.

7. **Registro de Licitadores**. Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

La presentación de las proposiciones supone la autorización a la Mesa de Contratación y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

8. **Constitución de la garantía definitiva** que, en su caso, sea procedente.

9. **Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de seguridad** establecidos en la cláusula 16 del presente pliego, relacionados en el **apartado 10 del Anexo I.**

10. **Declaración responsable del cumplimento REACH** establecida en la cláusula 32 del presente pliego.

11. **Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios** que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el **apartado 9.3 del Anexo I.**

    En el supuesto que de conformidad con el **apartado 9.3 del Anexo I,** se requiera que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se deberá aportar dicha información.

    Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de ejecución del contrato. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato o de la imposición de las penalidades según establezca en el **apartado 27 y 18 del Anexo I**.

12. **Documentación acreditativa de la Subcontratación** con aquellas empresas con las que el adjudicatario tenga previsto subcontratar, de acuerdo con el **apartado 22.2 del Anexo I**. Tendrá que aportar según corresponda, una declaración en la que indique la parte del contrato que va a subcontratar, señalando el importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada por ambas partes junto con el resto de documentación que se solicite por la Administración, conforme al modelo que figura como **Anexo VIII**.

13. Justificantes **correspondientes** al **pago de los anuncios de licitación**, en su caso.

14. Si procede, los documentos que se requieran para el supuesto de licitación electrónica.

15. Si se hubiera celebrado subasta electrónica, el licitador deberá presentar ratificación por escrito de la oferta resultante de su última puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme al modelo que figura como **Anexo IX**.

16. Si el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa se comprometió a la contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar informes de los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha situación, contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISTDEF-EC-WPGKI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELAEZ, MARIA JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

17. Compromiso de adhesión al código ético definido en la Instrucción 23/2020, de 4 de junio, del Secretario de Estado de Defensa por la que se aprueba el código ético y de conducta del personal relacionado con la función compras en el Ministerio de Defensa, conforme al modelo que figura como **Anexo XVII.**

Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1 e) LCSP, con los efectos establecidos en el artículo 73 LCSP, si la información contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

22. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Presentada la documentación se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario en un plazo no superior a 5 días hábiles.

La adjudicación del contrato corresponde al Órgano de Contratación señalado en el **apartado 3.2 del Anexo I**.

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el **apartado 11 del Anexo I**.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida y en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del Órgano de Contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 155 LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos.

El Órgano de Contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la Mesa de Contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Las proposiciones presentadas serán archivas en su expediente.

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

23. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el Órgano de Contratación antes de la formalización.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

Si, antes de la formalización, el Órgano de Contratación decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

24. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará con su formalización. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del Órgano de Contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento o se hubiera levantado la suspensión del acto de adjudicación.

En los restantes contratos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

Si la ejecución del contrato, conforme se indica en el **apartado 28 del Anexo I**, requiere el tratamiento de datos de carácter personal, el adjudicatario deberá presentar, previamente a la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, conforme al modelo que figura como **Anexo XVI** estando obligada a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración.

Esta obligación tiene el carácter de obligación esencial, a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP, por lo que su omisión previa a la formalización será causa de exclusión de la licitación y el incumplimiento de lo declarado durante la ejecución del contrato será causa de resolución del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PÁEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en el perfil del contratante, en el BOE y en el Diario de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada.

En el acto de firma del contrato de adjudicatario deberá suscribir el formulario "Comunicación de Contrato Clasificado", según Anexo IV de la Norma NS/06 de la ANS-D por el que el Órgano de Contratación le comunica el grado de clasificación global del contrato, la guía de clasificación con el detalle de las partes clasificadas y no clasificadas del mismo, a fin de que pueda aplicar las medidas de protección correspondientes.

CAPÍTULO IV. DE LAS GARANTÍAS

25. GARANTÍA PROVISIONAL

En el caso de que, por motivos de interés público justificado motivadamente en el expediente, el Órgano de Contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional a los licitadores, estos la deberán constituir por el importe señalado en el **apartado 13.1 del Anexo I**, y poner a disposición de Órgano de Contratación en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 LCSP.

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se indican en los **Anexos X y XI**, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.

En el caso de uniones de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida por el Órgano de Contratación exigida en el **apartado 13.1 del Anexo I** y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal de empresarios.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.

En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.

26. GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el **apartado 11 del Anexo I**, deberá constituir a disposición del Órgano de Contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto de Valor Añadido, según lo previsto en el **apartado 13.2 del Anexo I**. La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP.

Esta garantía puede acreditarse mediante medios electrónicos conforme a lo estipulado en el artículo 108.3 LCSP.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el Órgano de Contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva. En el supuesto de no exigir garantía definitiva, los motivos de su improcedencia son los especificados en el **apartado 13.2 del Anexo I**.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los **Anexos X y XI**.

Las garantías se depositarán:

a) En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y de Hacienda, cuando se trate de garantías en efectivo.

b) Ante el Órgano de Contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional el adjudicatario potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última.

Cuando, de conformidad con lo previsto en el **apartado 13.2 del Anexo I**, proceda la constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista en el artículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa del licitador que opta por la retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.

La garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP.

27. GARANTÍA COMPLEMENTARIA

La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el **apartado 13.3 del Anexo I**.

28. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía determinado en el **apartado 26 del Anexo I**, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantía, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-FEC-WPSPKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el **apartado 7.1 del Anexo I** respecto de la cancelación parcial de la garantía.

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

29. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en los artículos 197 y 311 LCSP.

30. RESPONSABLE DE CONTRATO

En el **apartado 3.3 del Anexo I** se nombra el responsable de contrato, al que le corresponde supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación, siendo sus funciones la dirección, control y coordinación de la ejecución de los servicios.

El Responsable del contrato, en los contratos de servicios que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones informáticas cuyo precio se haya determinado referido a cada componente de la prestación en términos de unidades de actividad, adoptará las medidas que sean necesarias para la programación de las anualidades y durante el período de ejecución.

El contratista estará obligado a realizar las prestaciones objeto del contrato de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas que rigen el contrato, y de acuerdo con las instrucciones que diere para su interpretación el responsable del contrato.

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la que se indica en el **apartado 3.3 del Anexo I**.

31. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Los Órganos de Contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea.

En los casos en que, según se indique en el **apartado 1.1 del Anexo I**, la ejecución del contrato implique la cesión de datos por las entidades del sector público, será condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europa en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Las condiciones especiales de ejecución y los medios de acreditación de las mismas para este contrato se indican en el **apartado 14 del Anexo I**.

En el **apartado 14 del Anexo I** se indica si el incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución conlleva la aplicación de las penalidades establecidas en el **apartado 18 del Anexo I** o si se les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP en el **apartado 27 del Anexo I.**

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.

32. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1907/2006 SOBRE EL REGISTRO, LA EVALUACIÓN, LA AUTORIZACIÓN Y LA RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS. CLÁUSULA REACH

El Proveedor es el único responsable de la plena conformidad de los artículos, componentes, sustancias o mezclas que formen parte de la prestación, con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006, de 18 de diciembre de 2006, sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y mezclas químicas (REACH), así como con cualquier norma nacional que desarrolle dicho Reglamento. El Proveedor garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en dicho Reglamento mediante una "Declaración de cumplimento REACH" y se compromete a informar al órgano de contratación de las sustancias altamente peligrosas (SHVC) contenidas en los artículos o utilizadas durante la prestación del objeto del contrato.

Las fichas de los datos de seguridad (FDS) de las sustancias y mezclas, acompañaran al suministro para su utilización por el usuario y deberán estar conformes con los requisitos REACH del anexo II del mencionado Reglamento, conteniendo el número de registro REACH que asegure su cumplimiento. En caso de que durante el cumplimiento de la prestación se utilicen artículos que contengan sustancias sujetas a autorización/exención, incluirán el número de autorización/expediente correspondiente.

Una copia de la información de las sustancias altamente peligrosas (SHVC) contenidas en los artículos o componentes así como de las fichas de datos de seguridad se enviará a la dirección de correo exenciones_reach@oc.mde.es de la Unidad de Exención REACH de la Subdirección General de Inspecciones, Regulación y Estratégica Industrial de la Defensa (SDGINREID).

33. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En el supuesto de que en el **apartado 15 del Anexo I** se establezca que el presente contrato está sujeto a Aseguramiento Oficial de la Calidad (AOC) por parte de la Dirección General de Armamento y Material, se establece lo siguiente:

1. El Representante para el Aseguramiento Oficial de la Calidad (RAC) designado, en orden al cumplimiento de sus competencias, tendrá acceso a la totalidad de las instalaciones relacionadas con el contrato, tanto del contratista, como de sus subcontratistas. A estos efectos, el contratista deberá incluir en sus relaciones con los subcontratistas las condiciones necesarias para facilitar la realización de las actividades de AOC.

2. El sistema de la calidad aplicable al presente contrato es el establecido por la norma PUBLICACIÓN ESPAÑOLA DE LA CALIDAD (PECAL), o AQAP equivalente, que se especifica en el pliego de prescripciones técnicas del presente contrato.

3. No se podrá recepcionar la prestación hasta que el certificado de conformidad (CdC) de la calidad presentado por el contratista no haya sido refrendado por el RAC designado por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa o por la autoridad u organismo en quien el Director General de Armamento y Material haya delegado la realización de las funciones de AOC.

A estos efectos, el contratista deberá dar cuenta por escrito al Órgano de Contratación de la fecha de recepción de la prestación objeto del contrato con los días de antelación que se indican en el **apartado 15 del Anexo I**.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-ECC/PPKI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELAEZ, MIGUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

34. PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando se establezca en el **apartado 16 del Anexo I** y siempre en los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios que sean de tracto sucesivo, el contratista estará obligado, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobación del Órgano de Contratación correspondiente.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

35. SUBSANACIÓN DE ERRORES Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS E INDEMNIZACIONES Y RESPONSABILIDAD EN LOS CONTRATOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS

En los contratos de servicios que consistan en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, según el **apartado 17 del Anexo I**, el Órgano de Contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándose al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de dos meses.

Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.

Si se opta por la resolución, procederá la incautación de la garantía y el contratista incurrirá en la obligación de abonar a la Administración una indemnización equivalente al 25% del precio del contrato.

Si se opta por la concesión de un nuevo plazo, este será de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25% del precio del contrato.

De producirse un nuevo incumplimiento, procederá la resolución del contrato con obligación por parte del contratista de abonar a la Administración una indemnización igual al precio pactado con pérdida de la garantía.

Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del último plazo, renunciare a la realización del proyecto deberá abonar una indemnización igual a la mitad del precio del contrato con pérdida de la garantía.

Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se minorará el precio del contrato de elaboración del proyecto, en concepto de indemnización, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquel. El baremo de indemnizaciones será el previsto en el artículo 315.1 LCSP.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación de expediente con audiencia del interesado.

Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, en el artículo 314 LCSP y en el artículo 233.4, segundo párrafo LCSP, el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al Órgano de Contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquel.

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50% del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto y será exigible en los términos establecidos en el artículo 315.2 LCSP.

36. INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y DEMORA

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso por el contratista de las obligaciones establecidas en los pliegos que rigen el contrato, o de demora en su ejecución, procederá el Órgano de Contratación conforme a lo previsto en los artículos 193, 194 y 195 LCSP, e impondrá la penalidad diaria especificada en el **apartado 18 del Anexo I** en atención a las especiales características de este expediente, sin perjuicio de optar por la resolución del contrato según lo contemplado en los artículos citados.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el Órgano de Contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

La Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

Cuando el Órgano de Contratación así lo decida, se impondrán las penalidades del **apartado 18 del Anexo I**, de conformidad con los artículos 71.2, letra c) y 192 LCSP. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

Las penalidades identificadas en el **apartado 18 del Anexo I** se impondrán por acuerdo del Órgano de Contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se haya constituido cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el Órgano de Contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF - FECHA
Apellidos y nombre: SANCHEZ DE LAERA MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

37. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos administrativos celebrados por los Órganos de Contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia cuando se produzca alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP.

Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano de Contratación solo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 204 LCSP, en los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares cuando así se haya establecido en el **apartado 19 del Anexo I,** o en los supuestos y con los límites establecidos en el artículo 205 LCSP.

Estas modificaciones deberán ser acordadas por el Órgano de Contratación, previa tramitación procedimiental oportuno, formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y 203 LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente.

- **Modificaciones previstas en los pliegos:**

  En caso de prever modificaciones en el **apartado 19 del Anexo I** se especifican, en su caso, las circunstancias, las condiciones, el alcance y los límites, indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan afectar, así como el procedimiento a seguir. En caso de prever varias causas de modificación las circunstancias, condiciones, alcance, límites y porcentaje deberá quedar referido a cada una de ellas. Estas modificaciones no podrán alterar la naturaleza global del contrato.

  El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en el **apartado 19 del Anexo I,** sin que puedan ser superiores al 20 por ciento del precio inicial.

  El procedimiento para acordar estas modificaciones incluirá un trámite de audiencia al contratista por un plazo de hasta cinco días hábiles, así como el resto de trámites que resulten preceptivos.

  Las modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

- **Modificaciones no previstas en los pliegos:**

  Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 LCSP, sin que puedan exceder del 50 por ciento de su precio inicial. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

  Previa a la tramitación de la modificación deberá darse audiencia al redactor de las especificaciones técnicas para que en el plazo de tres días formule las alegaciones convenientes.

  Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando, por razón de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del contratista.

Cuando la determinación del precio del contrato se haya realizado mediante unidades de ejecución del contrato, se podrá incrementar el número de unidades a ejecutar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato,

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

sin que sea preciso tramitar expediente de modificación. En el presente contrato, la posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 por ciento del precio del contrato, se establece en el **apartado 5 del Anexo I**.

Los posibles aumentos de duración del contrato producidos por modificación o por prórroga no pueden acumularse de manera que se supere el plazo máximo de duración del contrato, incluidas sus prórrogas.

38. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el artículo 198.5 LCSP.

Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste en los términos indicados en el artículo 208 LCSP.

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

39. ABONOS AL CONTRATISTA

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada conforme se establece en el **apartado 20.1 del Anexo I**.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El pago del precio se efectuará según se indica en el **apartado 20.1 del Anexo I** y previa presentación de factura en el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACE), debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

Las facturas se emitirán con cargo al órgano indicado en el **apartado 20.2 del Anexo I**.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el FACE en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

El pago se efectuará en la cuenta corriente que el contratista tenga dada de alta en el registro de terceros del Ministerio de Hacienda, sin que en ningún caso pueda exigir cargo alguno por gastos bancarios en concepto de transferencia u otros motivos, los cuales en todo momento serán por cuenta del interesado.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EQUIPO CA
Apellidos y nombre: SÁNCHEZ PELAEZ MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Se entiende que una prestación se ha realizado correctamente y por tanto será abonable cuando se haya ejecutado a satisfacción (en los plazos y con la calidad adecuada) la totalidad de las prestaciones que, conforme a los pliegos, se hayan solicitado.

Con objeto de facilitar la gestión de las oficinas, servicios, y de las cajas pagadoras involucradas en las operaciones económico-financieras, los contratistas deberán poner a disposición de aquellos la documentación justificativa necesaria (albaranes, facturas, listados de precios aplicados, etc.) en las fechas que se les solicite, de forma que se puedan cumplir los plazos que establece el Ministerio de Hacienda en los cierres de ejercicio.

En caso de ser el adjudicatario extranjero, de conformidad con lo indicado en la Resolución 6/1997, de 10 de julio, de la Dirección General de Tributos, sobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los contratos del Estado y otras Administraciones Públicas relativos a bienes o servicios suministrados desde el extranjero (BOE número 170, de fecha 14/07/97), el importe correspondiente al IVA será satisfecho por el Ministerio de Defensa, mediante libramiento, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en concepto de impuestos.

Las condiciones para realizar los abonos a cuenta por operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que están comprendidas en el objeto del mismo se indican en el **apartado 20.3 del Anexo I**.

Los pagos correspondientes a los mencionados abonos a cuenta deberán quedar debidamente asegurados por el contratista mediante la correspondiente prestación de garantía a favor del Órgano de Contratación.

Los abonos a cuenta serán deducidos de las certificaciones que se expidan, a partir de la fecha de concesión de aquellos, en la cantidad que proporcionalmente resulte, según la cuantía del abono a cuenta y la cantidad que falte por ejecutar de los trabajos a que responda el anticipo en el momento de la concesión.

40. REVISIÓN DE PRECIOS

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el **apartado 21 del Anexo I**, de conformidad con el artículo 103 y siguientes LCSP y 104 a 106 RGLCAP.

De resultar procedente, la revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en dichos artículos, cuando el contrato se hubiere ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros años de ejecución, contado desde dicha formalización, pueden ser objeto de revisión.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.7 LCSP.

41. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214.2, b) LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el **apartado 22.1 del Anexo I**.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

42. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que se establecen en el **apartado 22.2 del Anexo I**.

La celebración de los subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 215 LCSP, así como el pago a subcontratistas deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la referida Ley.

Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que este comunique al Órgano de Contratación, en todo caso, tras la adjudicación del contrato y a más tardar cuando inicie la ejecución de este, y por escrito la intención de celebrar los subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar y una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración.

La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas han de hacer a todos los subcontratistas que participen en los mismos. En tal caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 217 LCSP.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

En el **apartado 22.2 del Anexo I**, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera LCSP, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 LCSP y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215 LCSP, se establece si el Órgano de Contratación puede realizar pagos directos a los subcontratistas.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

La infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad según lo establecido en el **apartado 18 del Anexo I**.

El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al presente pliego, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR
Apellidos y Nombre: SANCHEZ DE LA CRUZ MIGUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

43. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

44. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DE TRANSPARENCIA

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos y las disposiciones establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

El incumplimiento de las obligaciones referidas, y en especial, los incumplimientos o los retrasos en el pago de salarios o la aplicación de las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades establecidas en el **apartado 18 del Anexo I.**

Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas estuviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del contrato correrá a riesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que pudieran derivarse de la utilización de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de solicitar a la Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación.

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

serán aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados en el **apartado 23 del Anexo I**.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma.

45. OBLIGACIONES DE COMPORTAMIENTO, VESTUARIO E HIGIENE PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

El contratista adjudicatario será responsable de que el personal designado para la ejecución del contrato, que acceda a las instalaciones del Ministerio de Defensa, cumpla estrictamente las normas éticas y de buen comportamiento, en especial las correspondientes al decoro, higiene y uso de la vestimenta profesional de la empresa.

46. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

46.1. PROTECCIÓN DE DATOS

El contratista tendrá, en todo caso, la obligación de respetar en su integridad la normativa vigente en materia de protección de datos, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia, realizando el tratamiento de los datos en consonancia con lo establecido en las Directrices desarrolladas por la Agencia Española de Protección de Datos.

Si la ejecución del contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable de tratamiento, según se indica en el **apartado 28 del Anexo I**, la empresa adjudicataria deberá presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, conforme al **Anexo XVI**, estando obligada a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración.

Los licitadores deberán indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Estas obligaciones tienen el carácter de obligaciones esenciales, a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

La finalidad para la cual se cederán los datos en los casos en que se produzca el tratamiento de datos personales, se indica en el **apartado 28 del Anexo I.**

En el supuesto de que, según el **apartado 28 del Anexo I,** la ejecución de la prestación objeto del presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el licitador que resulte adjudicatario tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento de dichos datos, habida cuenta de lo dispuesto en la Disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP, y deberá cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. El tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceros solo podrá realizarse cuando haya sido expresamente especificado en el

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPCEKI
Apellidos y Nombre: SANCHO PELAEZ, MARIA JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

presente contrato, y de acuerdo con las instrucciones determinadas en las cláusulas de confidencialidad preceptivas. Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que este hubiese designado.

Si para la realización del objeto del contrato se requiere que el contratista acceda y realice el tratamiento de datos de carácter personal, tras la firma del contrato, el Órgano de Contratación y el adjudicatario procederán a la firma del **Anexo XII** que revestirá carácter contractual.

En el caso de que el contrato adjudicado no implique el tratamiento de datos de carácter personal, se prohíbe expresamente el acceso a los datos de carácter personal por parte del personal a cargo del contratista. En caso de tener acceso accidentalmente a datos de carácter personal en el cumplimiento de las tareas encomendadas tanto el personal a su cargo, como el contratista, están obligados a mantener en todo momento el secreto profesional y deber de confidencialidad.

El personal del adjudicatario queda obligado a no revelar, transferir, ceder o comunicar, de cualquier forma, los datos de carácter personal a terceras personas, obligación que se mantendrá aún finalizada la prestación. El adjudicatario se compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto.

46.2. CONFIDENCIALIDAD

Cuando, conforme al artículo 133 LCSP, los licitadores deseen designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados, deberán hacerlo constar en el propio documento de forma sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que claramente lo refleje. A falta de esta indicación, el Órgano de Contratación no estará obligado a recabar el parecer del licitador antes de divulgar tales documentos.

La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta, respetándose en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

47. SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida.

La posibilidad de obligación de subrogación por norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, se recoge en el **apartado 1.1 del Anexo I,** mientras que, en su caso, la información facilitada por la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato deberá constar en el **Anexo XIII**, relativo a la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación al objeto de permitir una exacta evaluación de los costes laborales.

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al Órgano de Contratación, a requerimiento de este.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato.

Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución del contrato y su incumplimiento supondrá la imposición de la penalidad establecida en el **apartado 18 del Anexo I**.

En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al Órgano de Contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista anterior estará obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

CAPÍTULO VII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS

48. SEGUROS

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en el **apartado 24 del Anexo I**, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo.

49. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

La reclamación, se formulará conforme a la legislación aplicable en cada supuesto.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Administración procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en el **apartado 18 del Anexo I**.

Cualquiera que sea el tipo de servicio, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por daños a terceros a causa de omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato causados.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-FOVPPKI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELÁEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

CAPÍTULO VIII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

50. RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de su objeto.

El Órgano de Contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

La recepción de la prestación se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 204 RGLCAP. En todo caso, la recepción exigirá un acto formal y positivo dentro del plazo que se indica en el **apartado 25 del Anexo I**.

Dicho acto será comunicado a la Intervención correspondiente, a efectos de su asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación material de la inversión, previa solicitud de designación de representante de la Intervención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre y en la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios.

Cuando se indique que se admite la recepción parcial del contrato, se admite la devolución parcial de la garantía definitiva.

51. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato serán propiedad de la Administración, quienes podrán reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del Órgano de Contratación.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, se podrá autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 LCSP.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

52. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACE).

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

53. PLAZO DE GARANTÍA

Si debido a la naturaleza del contrato se requiere plazo de garantía, este comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y será el indicado en el **apartado 26 del Anexo I**.

Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación.

Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en dicha Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, la Administración tendrá derecho a reclamar del contratista la subsanación de los mismos.

En el supuesto de que el Órgano de Contratación estimase, que los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia a vicios o defectos, imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 311 LCSP, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

54. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución de este contrato, las expresadas en los artículos 211 y 313 LCSP y su aplicación y efectos se regularán conforme a los artículos 213 y 313 LCSP. Además de las expresadas en los mencionados artículos, se establecen las causas que se indican en el **apartado 27 del Anexo I**.

El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato será causa de resolución del contrato.

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-FEGPG-PKI
Apellidos y nombre: SANCHEZ GLABA MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el Órgano de Contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.

En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo 211 a) y b) LCSP la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato.

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato podrá ser causa de resolución del contrato cuando así se determine expresamente en el **apartado 27 del Anexo I** o dar lugar en su caso, a la imposición de las penalidades que se señalan en el **apartado 18 del Anexo I**.

CAPÍTULO IX. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

55. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN

De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene carácter administrativo. El Órgano de Contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

56. RECURSOS

De acuerdo con el Capítulo V del Libro I de la LCSP, los sujetos legitimados activamente para ello según el artículo 48 LCSP, en los supuestos previstos en el artículo 44 LCSP, podrán, con carácter potestativo, interponer recurso administrativo especial en materia de contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 LCSP. El órgano competente para conocer del recurso será el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, tramitándose, suspendiéndose y resolviéndose el expediente de acuerdo con lo mencionado en dicha ley.

La resolución de dicho órgano pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 LCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para conocer las cuestiones litigiosas que se planten en relación con el contrato.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo I. Características del Contrato

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

1. DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE

1.1. *OBJETO*

Descripción del objeto del contrato	
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE BESPORT PARA LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MILITARES PERTENECIENTES A LA DIAPER	
Codificación correspondiente al vocabulario común de contratos públicos (CPV) de la Comisión Europea	72514000-1- Servicios de gestión de instalaciones informáticas.
Clasificación estadística de productos por actividades en la CEE (CPA-2008)	62.20.42 - Servicios de gestión de los sistemas informáticos.
Categoría del contrato	Contrato de servicios.
Detallar las condiciones, características o especificaciones del objeto del contrato. En el supuesto que estén descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas hacer referencia a las cláusulas del mismo	
Haga clic aquí para escribir texto.	
Contrato Reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP	SI ☐ NO ☒ ☐ a Centros Especiales de Empleo ☐ a Empresas de Inserción
Obligación de subrogación por norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general (artículo 130 LCSP)	SI ☐ NO ☒
La ejecución del contrato implica cesión de datos al contratista	SI ☐ NO ☒

1.2. *LOTES*

División en lotes	SI ☐ NO ☒
Número máximo de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta	No procede.
Número máximo de lotes que puede resultar adjudicatario un licitador	No procede.
Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes que serán adjudicados	
Haga clic aquí para escribir texto.	
Justificación de la no división en lotes	
No se ha decidido dividir en Lotes porque debe ser una misma empresa la adjudicataria a fin que la gestión de los centros deportivos (reservas, facturas, altas y bajas, etc.) sea homogénea para toda la DIAPER, de forma que además, desde el Órgano Central de DIAPER se tenga el mismo acceso a datos de las residencias.	

1.3. *REGULACIÓN ARMONIZADA*

Sujeto a regulación armonizada y susceptible de Recurso Especial	SI ☒ NO ☐
Lotes no sujetos a Regulación Armonizada	No procede.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-ECWPGeKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

1.4. GASTOS DE PUBLICIDAD

Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato a que se refiere el artículo 135 LCSP, tanto en boletines oficiales como, en su caso, en otros medios de difusión	Será el que resulte de la publicación en el BOE y a las tarifas vigentes en ese momento. El adjudicatario deberá formalizar el pago de los gastos del anuncio en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de documentación previa a la adjudicación.

2. PERFIL DEL CONTRATANTE

Organización contratante	Administración General del Estado.
Nombre del Órgano de Contratación	Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
URL perfil del contratante	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7MDaP9D8ICM%3D.

3. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

3.1. ORGANISMO QUE HA SENTIDO LA NECESIDAD

Organismo que ha sentido la necesidad y del Mando, Dirección, Jefatura u Órgano Directivo	Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER).
Dirección fiscal	Paseo Moret, 3 (Madrid 28008)..
Dirección electrónica	diaper@et.mde.es.

3.2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Denominación legal del Órgano de Contratación	Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.
CIF del Órgano de Contratación	S2830078H.
Indicar si las facultades son delegadas o desconcentradas y el Real Decreto u Orden Ministerial que se las atribuye	Orden DEF/244/2014 de 10 de febrero de 2014 de delegación de competencias en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Dirección fiscal	C/ Prim 6-8, Madrid (28004).
Dirección electrónica	diaecontratacion@mde.es.

3.3. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Responsable del Contrato	Jefe de la Sección de Coordinación de la Subdirección de Gestión de Centros de la DIAPER.
Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato	Sección de Coordinación de la Subdirección de Gestión de Centros de la DIAPER.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

3.4. MESA DE CONTRATACIÓN

Presidente	Presidente de la Mesa de Contratación de la DIAE del ET.
Secretario	Secretario de la Mesa de Contratación de la DIAE del ET.
Vocal Interventor	Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
Vocal Jurídico	Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención
Vocales técnicos	Designados por la Mesa de Contratación de la DIAE del ET.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Importe valor estimado del contrato (IVA NO incluido)

ANUALIDAD	IMPORTE	ENTREGA DE MATERIAL
2027	51.595,00 €	
Prórrogas	206.380,00 €	
Modificaciones	5.159,50 €	
Opciones eventuales	0,00 €	
Total	263.134,50	

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO		
El precio del contrato se formula en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo	SI ☐	NO ☒
El precio del contrato se formula en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad de las prestaciones incluidas en su objeto	SI ☒	NO ☐
El precio del contrato se formula en términos de aplicación de honorarios por tarifas	SI ☐	NO ☒

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base de licitación (IVA no incluido)	51.595,00 €.
IVA TIPO 21%	10.834,95 €.
Presupuesto base de licitación (IVA INCLUIDO)	62.429,95 €.

Desglose Presupuesto Base de Licitación:

ANUALIDAD	BASE IMPONIBLE	CUOTA IVA	TOTAL
2027	51.595,00 €	10.834,95 €	62.429,95 €
Totales	**51.595,00 €**	10.834,95 €	**62.429,95 €**

COSTES DIRECTOS	COSTES INDIRECTOS	BENEFICIO PREVISTO	IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO	IVA (21 %)	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
43.700,96 €	12.486,99 €	6.242,00 €	51.595,00 €	10.834,95 €	62.429,95 €

El desglose de gastos de Personal por Categoría de Personal, según XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública, registrado y publicado en la Resolución de 4 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo.

En las cantidades señaladas, así como en las proposiciones económicas presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente Contrato. Igualmente se encuentran incluidos los gastos de desplazamiento, alojamiento etc.. que se tengan que realizar para cumplir lo establecido en el PPT y el presente PCAP.

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA MDEFENSA-FE-WPDPKI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

Ampliación a un número mayor de unidades por la baja de adjudicación	SI ☐	NO ☒
Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 % del precio del contrato	SI ☐	NO ☒

6. FINANCIACIÓN

Organismo que certifica la existencia de crédito	Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.

Créditos con los que se atenderán las obligaciones económicas del contrato:

EJERCICIO	DOCUMENTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2027	Certificado de Existencia de Crédito.	14 12 121MC 22706	62.429,95 €
Totales			**62.429,95 €**

Certificados de cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria y de retención de crédito:

DOCUMENTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Certificado de Existencia de Crédito.	14 12 121MC 22706	62.429,95 €
Totales		**62.429,95 €**

Otros:

En la financiación del presente contrato, son posibles la concurrencia posterior o cambio de financiación siguientes	No procede.
En caso de financiación con aportaciones de distinta procedencia, el orden de abono es el siguiente:	No procede.

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

7. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN

7.1. PLAZO DE DURACIÓN

Identificar por cada Lote

DURACIÓN	
Plazo total de duración de la prestación objeto de este contrato	Desde el 01 de diciembre de 2026, o desde la formalización si ésta fuese posterior, hasta el 30 de noviembre de 2027.
Plazos parciales	No procede.
Las recepciones parciales darán derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva	SI ☐ NO ☒
Se contemplan prórrogas	SI ☒ NO ☐
Plazo máximo de las prórrogas	Cuatro (4) prórrogas de un (1) año cada una.
Meses de preaviso a la finalización del plazo de duración del contrato para el establecimiento de la prórroga	2 meses.

7.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

LUGAR DE EJECUCIÓN	
Lugar de ejecución de la prestación	Centros de DIAPER, según el Anexo I del PPT.

8. PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO	
Tramitación del expediente:	☐ ORDINARIA ☐ URGENTE ☒ ANTICIPADA
Resolución del Órgano de Contratación, debidamente motivada, por la que declara de urgencia el expediente (Art. 119.1 LCSP)	No procede.
Procedimiento	ABIERTO
Criterios de Adjudicación	☐ Se atiende a un único criterio ☒ Se atiende a una pluralidad de criterios
Apertura Oferta Económica	☐ Acto público ☒ Acto privado por medios electrónicos
Subasta electrónica	☐ SI ☒ NO
Elementos objetivos de la subasta electrónica	
No procede.	
Información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta	
No procede.	

Momento en que se facilitará la información
No procede.
Forma de desarrollo de la subasta
No procede.
Condiciones en que los licitadores podrán pujar
No procede.
Mejoras mínimas de cada puja
No procede.
Dispositivo electrónico utilizad, modalidades y especificaciones técnicas de conexión
No procede.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PK
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

9. SOLVENCIA ECONÓMICA – FINANCIERA Y TÉCNICO - PROFESIONAL

Identificar para cada Lote

9.1. SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA – TÉCNICA PROFESIONAL

Se podrá acreditar la solvencia indistintamente mediante:

CLASIFICACIÓN	GRUPO	SUBGRUPO	CATEGORÍA
Contrato de servicios	V	4	2

SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA	
Criterio	Volumen de negocios anual exigido al licitador o candidato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del empresario y de presentación de ofertas, deberá ser al menos igual al Valor estimado de la anualidad media del contrato por el que se licita.
Modo de acreditación	El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
SOLVENCIA TÉCNICA PROFESIONAL:	
Criterio	Experiencia en la relación de servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique, tiempo o plazo de ejecución y el destinatario, público o privado de los mismos, avalados por certificados de buena ejecución. Para este expediente el requisito mínimo para dicha solvencia será que al menos se acredite la ejecución de un servicio similar al objeto del contrato, de duración igual o superior a este contrato, en el curso de los últimos tres años, y de al menos igual al Presupuesto Base de Licitación del contrato por el que se licita.
Modo de acreditación	Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán, mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

	en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. Esta última declaración, únicamente será válida cuando quede suficientemente justificado por el empresario, que le ha resultado imposible aportar los certificados correspondientes. En todo caso, en este certificado se hará constar el nombre y apellido del firmante, cargo que ostenta en la organización, denominación del servicio e importe desglosado de la adjudicación y mención expresa a que la ejecución ha sido de conformidad y satisfacción, no tomándose en cuenta los certificados que no cumplan estos requisitos.

9.2. HABILITACIÓN EMPRESARIAL

PROCEDE	☐ SI ☒ NO
Identificar los certificados que se solicitan.	

9.3. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

PROCEDE	☐ SI ☒ NO
Identificar los medios que se solicitan.	
Nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el contrato	☐ SI ☒ NO
Identificar lo que se solicita.	
Partes o trabajos que deben ser ejecutadas directamente por el propio licitador	
Haga clic aquí para escribir texto.	

9.4. NORMAS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

GARANTÍA DE LA CALIDAD	☐ SI ☒ NO
Identificar los certificados que se solicitan.	
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL	☐ SI ☒ NO
Identificar los certificados que se solicitan.	

10. SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN	
Está clasificado	☐ SI ☒ NO
Grado de clasificación	☐ Secreto ☐ Reservado ☐ Confidencial ☐ Difusión limitada

Tipo de órgano de control que debe disponer la empresa	☐ Servicio Local de Protección (SLP) ☐ Punto de Control OTAN ☐ Punto de Control UE ☐ Punto de Control ESA
Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM)	☐ SI ☐ NO
Habilitación de Seguridad de Establecimiento (HSE)	☐ SI ☐ NO
Habilitación Personal de Seguridad (HPS)	☐ SI ☐ NO
Número de personas con HPS	Haga clic aquí para escribir texto.
Manejo de Información clasificada	Haga clic aquí para escribir texto.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VARIANTES

11.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
☐ Único Criterio de Adjudicación
☒ Pluralidad de Criterios de Adjudicación

■ Único Criterio de Adjudicación

Definición del Criterio
No procede.
Modo de acreditación
No procede.
Fórmula
No procede.

■ Pluralidad de Criterios de Adjudicación

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR
Criterio 1
Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima
No procede.
Modo de acreditación
No procede.
Criterio 2
Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

No procede.

Modo de acreditación

No procede.

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE

Criterio 1

Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima

PRECIO (máximo 60 puntos).

Modo de acreditación

Según la oferta económica, valor sin IVA.

Fórmula

(P1) PRECIO (máximo 60 puntos):

Para la valoración del IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA), se procederá de la siguiente manera:

$$\text{(P1) PRECIO TOTAL LICITACIÓN} = 60 \times \frac{\text{PBL (sin IVA) (€)} - \text{Oferta empresa (sin IVA) (€)}}{\text{PBL (sin IVA) (€)} - \min(\text{VRV, Mejor Oferta (sin IVA)) (€)}}$$

Donde:
PBL (sin IVA): es el Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) de este expediente, es decir, 51.595,00 €.
VRV: Valor de referencia variable, para este expediente es el 70% del PBL (sin IVA), es decir, 36.116,50 €. Este valor sólo será sustituido por la Mejor Oferta admitida cuando sea inferior a este 70%.

Esta expresión matemática (FormuLin-PIM) es la recomendada por la Subdirección General de contratación de la DIGENECO.

LAS OFERTAS (SIN IVA) QUE SUPEREN EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) SERÁN RECHAZADAS.

La valoración de este criterio se realizará con 2 decimales (con redondeo al alza si =>5.

Criterio 2 (P2 +P3)

Definición del Criterio y ponderación/puntuación máxima

MEJORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (máximo 40 puntos)..

Modo de acreditación

Según la oferta económica.

Fórmula

(P2) CALIDAD (máximo 20 puntos):

Se asignará un máximo de 20 PUNTOS por la calidad del servicio durante toda la ejecución del mismo, según la tabla siguiente:

TIEMPO DE INSTALACIÓN	VALORACIÓN	OFERTA	PUNTUACIÓN
El tiempo de intervención en respuesta a un aviso de avería o incidencia, en todo caso, no será superior a las 24 horas naturales siguientes dentro del horario laboral de lunes a viernes (días hábiles).	10 Puntos	(SI/NO)	
Ofrecer Servicio de Asistencia Técnica los fines de semana, en igual horario que para el resto de la semana.	10 Puntos	(SI/NO)	
TOTAL (Máximo 20 Puntos)			

La puntuación máxima será de 20 puntos.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCION CONTRATACION
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

(P3) FORMACIÓN (máximo 20 puntos):

Se asignará un máximo de 20 PUNTOS por la formación presencial y online durante la ejecución del mismo, según la tabla siguiente:

CONCEPTO	VALORACIÓN	OFERTA	PUNTUACIÓN
Disponer de una plataforma online de enseñanza y aprendizaje en modo videos explicativos de las posibilidades del software	10 Puntos	(SI/NO)	
Ofrecer un curso presencial de 3 días, 4 horas al día, al personal usuario del software en las instalaciones de DIAPER (en los diferentes Centros objeto de este Contrato)	10 Puntos	(SI/NO)	
TOTAL (Máximo 20 Puntos)			

La puntuación máxima será de 20 puntos.

Del resultado de la evaluación de las ofertas, conforme a los criterios de adjudicación, las empresas obtendrán una Puntuación final (PF), que será un valor numérico entre cero (0) y cien (100) puntos, expresada en dos decimales (con redondeo al alza si =>5).

La puntuación final, que permitirá seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, será la suma de las puntuaciones obtenidas en los criterios previamente definidos - C_1 y C_2 – de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntuación Económica (Precio) + Puntuación Técnica (Mejoras): PF = P1 + P2 + P3

Siendo el máximo de puntuación 100,00 puntos.

11.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

CRITERIOS QUE PERMITAN ESTABLECER OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la puntuación final ofertada sea superior a 95 puntos. 2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea superior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean superiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta cuya puntuación sea más baja cuando sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la puntuación superior a 25 unidades porcentuales de la media. 4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean superiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean inferiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de mayor puntuación.

11.3. DESEMPATE

CRITERIOS DE DESEMPATE	
☒	Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. En el caso de que varias empresas licitadoras acrediten dicha condición, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
☐	En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

	del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
☐	Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
OTROS CRITERIOS ANTE LA IGUALDAD DE LAS OFERTAS EN EL SUPUESTO QUE FUERAN INSUFICIENTES LOS ANTERIORES	
Según lo establecido en el art. 147.2 LCSP.	

11.4. VARIANTES

VARIANTES		
Se acepta la presentación de variantes en las proposiciones a presentar por los licitadores	☐ SI	☒ NO
Requisitos mínimos, modalidades y aspectos del contrato susceptibles de ser objeto de variantes		
No procede.		

11.5. ÓRGANO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

Procede		☐ SI ☒ NO
☐	Comité de Expertos	Composición
☐	Servicios dependientes del órgano	

12. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE	
☐ Tres Sobres	Sobre 1 – Documentación Administrativa Sobre 2 – Criterios cuantificables mediante un juicio de valor Sobre 3 – Criterios cuantificables automáticamente
☒ Dos sobres	Sobre 1 – Documentación administrativa Sobre 3 – Criterios cuantificables automáticamente

13. GARANTÍAS

13.1. GARANTÍA PROVISIONAL

Se requiere garantía provisional	☐ SI ☒ NO
Porcentaje de la garantía provisional	No procede.

FIRMA ELECTRONICA MINISDEF-EJ-VP3-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCION CONTRATACION
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

13.2. GARANTÍA DEFINITIVA

Se requiere garantía definitiva	☒ SI ☐ NO
Porcentaje de la garantía definitiva	5% del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido), en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 de la LCSP
Órgano a disposición	S2830078H DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL EJERCITO DE TIERRA.
Justificación de eximir al adjudicatario, en su caso, de constituir la garantía definitiva	No procede.
Constitución garantía definitiva en forma de retención del precio.	☐ SI ☒ NO

13.3. GARANTÍA COMPLEMENTARIA

Se requiere garantía complementaria	☐ SI ☒ NO
Porcentaje de la garantía complementaria	No procede
Supuesto	☐ Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad ☐ Por el riesgo que en virtud del contrato asume el Órgano de Contratación, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato

14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Medioambiental	
Descripción	Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar a la Administración, siempre que la naturaleza de la documentación lo permita, los informes, estudios, documentos y demás entregables derivados de la prestación en formato electrónico, evitando su impresión y presentación en soporte papel, salvo que esta sea requerida expresamente por la Administración o resulte necesaria por razones justificadas, al objeto de reducir el consumo de papel y los residuos derivados de la ejecución del contrato..
Modo de acreditación	El cumplimiento de esta condición especial de ejecución se acreditará mediante la presentación de la documentación correspondiente en formato electrónico.
Social	
Descripción	No procede.
Modo de acreditación	No procede.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución supone	☐ La aplicación de las penalidades establecidas en el apartado 18 del Anexo I ☐ La resolución del contrato

15. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El presente contrato está sujeto a aseguramiento Oficial de la calidad por parte de la Dirección General de Armamento y Material	☐ SI ☒ NO

Días antes del inicio de la recepción objeto del contrato en los que el contratista deberá dar cuenta por escrito al Órgano de Contratación de la finalización conforme con el aseguramiento oficial de la calidad	Haga clic aquí para escribir texto.

16. PROGRAMA DE TRABAJOS

Obligación de presentar un programa de trabajo	☐ SI ☒ NO
Momento de presentación	Haga clic aquí para escribir texto.

17. REDACCIÓN DE PROYECTO

Servicio de Redacción de Proyecto	☐ SI ☒ NO

18. PENALIDADES

Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.
Se establece una penalización en la proporción del 5% del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Penalidades por demora en la ejecución.
Penalidades diarias en la proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA excluido.
Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales
Haga clic aquí para escribir texto.
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución
Se establece una penalización en la proporción del 5% del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Por incumplimiento de los criterios de adjudicación
Se establece una penalización en la proporción del 5% del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral
Se establece una penalización en la proporción del 5% del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación
Se establece una penalización en la proporción del 5% del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas
Se establece una penalización en la proporción del 5% del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Por incumplimiento de la obligación de indemnización de daños y perjuicios causados a terceros
Se establece una penalización en la proporción del 5% del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Por incumplimiento de las normas de catalogación o demora en la entrega de los datos o informes requeridos.
Haga clic aquí para escribir texto.
Por incumplimientos o los retrasos en el pago de salarios o la aplicación de las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa
Se establece una penalización en la proporción del 5% del precio inicial del contrato, IVA excluido.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELÁEZ, MANUEL JESÚS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

19. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

PROCEDE	☒ SI ☐ NO
Porcentaje máximo del precio del contrato que supondrán las modificaciones:	10% del precio inicial del contrato.
Alcance, límites y naturaleza por los que puede modificarse el contrato:	
Nuevas requisitos técnicos no especificadas en el PPT y que sean necesarios para la buena funcionalidad del sistema.	
Procedimiento que debe seguirse para realizar las modificaciones previstas:	
Será evaluado y solicitado por el responsable del contrato.	

20. PAGO DEL PRECIO

20.1. FORMA DE REALIZAR EL PAGO DEL PRECIO

Forma de realizar el pago del precio	La certificación y pago de la prestación se hará de forma mensual, una vez verificado que se ha realizado el servicio de mantenimiento satisfactoriamente. La fecha de la factura será posterior al periodo en que se ha realizado el trabajo o, como mínimo la del último día del mes al que corresponda el servicio facturado.

20.2. FACTURACIÓN

Denominación legal del organismo que deberá figurar en las facturas	Haga clic aquí para escribir texto.
CIF del organismo que deberá figurar en las facturas	Haga clic aquí para escribir texto.
Nº DIR 1 “Oficina Contable” y descripción	Haga clic aquí para escribir texto.
Nº DIR 2 “Oficina Gestor” y descripción	Haga clic aquí para escribir texto.
Nº DIR 3 “Unidad Tramitadora” y descripción	Haga clic aquí para escribir texto.
Otros datos que deberán figurar en las facturas	Haga clic aquí para escribir texto.

20.3. ABONOS A CUENTA

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias	☐ SI ☒ NO
Operaciones preparatorias susceptibles de abonos a cuenta	No procede.
Criterios y formas de valoración	No procede.
Importe de la garantía	No procede.

21. REVISIÓN DE PRECIOS

Revisión de precios	☐ SI ☒ NO
Fórmula de revisión de precios	No procede.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

22. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

22.1. CESIÓN DEL CONTRATO

Se pueden ceder los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato	☒ SI, conforme el artículo 214.1.LCSP ☐ NO
Causas de la NO CESIÓN	☐ Las cualidades técnicas o personales del cedente han sido razón determinante de la adjudicación del contrato. ☐ De la cesión resulta una restricción efectiva de la competencia del mercado.

22.2. SUBCONTRATACIÓN

PROCEDE	☒ SI ☐ NO
Porcentaje de las prestaciones que puedan ser subcontratadas	Hasta el 60. %
Pago directo a los subcontratistas	☐ SI ☒ NO

23. INFORMACIÓN OBLIGACIONES CONTRATISTA

Indicar los entes y los medios para adquirir la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán aplicables a los trabajos efectuados durante la ejecución del contrato	Agencia Estatal de Administración Tributaria y Servicio de la Seguridad Social.

24. PÓLIZAS DE SEGUROS

PROCEDE	☐ SI ☒ NO
Seguros	
No procede.	
Momento de entrega de las pólizas	No procede

25. RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Plazo para realizar el acto formal y positivo una vez producida la ejecución de los trabajos.	Plazo máximo de 30 días.
En el supuesto de admitir la recepción parcial del contrato, indicar si SE ADMITE/NO SE ADMITE la devolución parcial de la garantía definitiva	No se admite.
Indicar que materiales aporta la Administración	No procede.
Garantías especiales que el adjudicatario deberá prestar	No procede.

26. PLAZO DE GARANTÍA

PROCEDE	☒ SI	☐ NO
Plazo de Garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad	Tres (3) meses a contar desde la última fecha de recepción o conformidad.	

27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Causas de resolución del contrato no expresadas en los artículos 211 y 313 LCSP
En el caso de que el Órgano de Contratación no haya previsto penalidades por el incumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales o materiales, de las condiciones especiales de ejecución y de los criterios de adjudicación, siempre que a estos dos últimos se les haya atribuido el carácter de obligaciones contractuales esenciales, dicho incumplimiento deberá calificarse como causa de resolución del contrato, a los efectos del artículo 211 f) LCSP.

28. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La ejecución del contrato requiere el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento	☐ SI	☒ NO
Finalidad para la cual se cederán los datos	No procede.	

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPS-PKI
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJIaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo II. Modelo Proposición Económica

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MIGDEF.GOB.ES
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ DE LA CAÑADA MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña Haga clic aquí para escribir texto, con DNI número Haga clic aquí para escribir número en nombre (propio) o (de la empresa que representa) Haga clic aquí para escribir texto con CIF/NIF Haga clic aquí para escribir número y domicilio fiscal Haga clic aquí para escribir texto en Haga clic aquí para escribir texto calle Haga clic aquí para escribir texto número Haga clic aquí para escribir número enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante de Haga clic aquí para escribir texto del día. día de mes de año y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de Haga clic aquí para escribir texto, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los dichos requisitos, condiciones y obligaciones, de conformidad con las condiciones económicas establecidas a continuación, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de base a la presente convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

(P1) PRECIO (máximo 60 puntos):

1. Oferta económica: Haga clic aquí para escribir texto euros (Haga clic aquí para escribir número €) más el IVA que corresponda.

IVA: Haga clic aquí para escribir texto euros (Haga clic aquí para escribir número €).

Total importe IVA incluido: Haga clic aquí para escribir texto euros (Haga clic aquí para escribir número €).

Toda oferta que supere el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) de 51.595,00 € será automáticamente rechazada.

(P2) CALIDAD (máximo 20 puntos):

CONCEPTO	VALORACIÓN	OFERTA (*)	PUNTUACIÓN (*)
El tiempo de intervención en respuesta a un aviso de avería o incidencia, en todo caso, no será superior a las 24 horas naturales siguientes dentro del horario laboral de lunes a viernes (días hábiles).	10 Puntos	(SI/NO)	
Ofrecer Servicio de Asistencia Técnica los fines de semana, en igual horario que para el resto de la semana.	10 Puntos	(SI/NO)	
TOTAL (Máximo 20 Puntos)			**(*)**

(*) Datos a cumplimentar obligatoriamente por el licitador.

La puntuación máxima será de 20 puntos.

(P3) FORMACIÓN (máximo 20 puntos):

CONCEPTO	VALORACIÓN	OFERTA (*)	PUNTUACIÓN (*)
Disponer de una plataforma online de enseñanza y aprendizaje, en modo videos explicativos de las posibilidades del software.	10 Puntos	(SI/NO)	
Ofrecer un curso presencial de 3 días, 4 horas al día, al personal usuario del software en las instalaciones de DIAPER.	10 Puntos	(SI/NO)	
TOTAL (Máximo 20 Puntos)			**(*)**

(*) Datos a cumplimentar obligatoriamente por el licitador.

La puntuación máxima será de 20 puntos.

Fecha y firma del licitador.

AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo III. Compromiso de UTE

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA ANISE-EWPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ DIAZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

COMPROMISO DE UTE

☐ En caso de no presentarse en UTE marcar esta casilla

☐ En caso de presentarse en UTE marcar esta casilla y completar el Anexo

Dª./D. Haga clic aquí para escribir texto, mayor de edad y con NIF núm. Haga clic aquí para escribir número, en nombre propio o en representación de la empresa Haga clic aquí para escribir texto, con domicilio social en Haga clic aquí para escribir texto y NIF nº Haga clic aquí para escribir número, en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad.

Dª./D. Haga clic aquí para escribir texto, mayor de edad y con NIF núm. Haga clic aquí para escribir número, en nombre propio o en representación de la empresa Haga clic aquí para escribir texto, con domicilio social en Haga clic aquí para escribir texto, y NIF nº Haga clic aquí para escribir número en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente (indicar expediente).

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en la unión temporal, de cada miembro es la que sigue:

Haga clic aquí para escribir número%.

Haga clic aquí para escribir número%.

Como persona representante de la citada unión se nombra a

Nombre y apellidos; junto con la fecha y lugar de nacimiento, si procede:	[Haga clic aquí para escribir texto]; [Haga clic aquí para escribir texto]
Cargo/Capacidad en la que actúa:	[Haga clic aquí para escribir texto]
Dirección postal:	[Haga clic aquí para escribir texto]
Teléfono:	[Haga clic aquí para escribir texto]
Correo electrónico:	[Haga clic aquí para escribir texto]

(Lugar, fecha, firma)

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/as, etc.

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJiaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo IV. Declaración de la Pertenencia / No Pertenencia a un Grupo de Empresas

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: EF-EC-WPG-PKI
Apellidos y nombre: SÁNCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

DECLARACIÓN DE LA PERTENENCIA / NO PERTENENCIA A UN GRUPO DE EMPRESAS

D/Dña Haga clic aquí para escribir texto, con NIF Haga clic aquí para escribir número en nombre propio, o en nombre de la empresa Haga clic aquí para escribir texto, a la que representa, con NIF Haga clic aquí para escribir número, domicilio en Haga clic aquí para escribir texto, nº Haga clic aquí para escribir número, C.P Haga clic aquí para escribir número, municipio Haga clic aquí para escribir texto, provincia Haga clic aquí para escribir texto, nº de teléfono Haga clic aquí para escribir número, y correo electrónico Haga clic aquí para escribir texto, al objeto de participar en el procedimiento convocado para la contratación del Haga clic aquí para escribir texto, declara que forma/no forma parte del Grupo de empresas Haga clic aquí para escribir texto de acuerdo a lo determinado en el Art. 42.1 del Código de Comercio y que se presenta a esta licitación concurriendo también a la misma la empresa Haga clic aquí para escribir texto perteneciente al mencionado Grupo / en solitario.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en Haga clic aquí para escribir texto a día de mes de 201año.

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo V. Compromiso de Adscripción de Medios

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

D/Dña. Haga clic aquí para escribir texto, con NIF Haga clic aquí para escribir número en nombre propio, o en nombre de la empresa Haga clic aquí para escribir texto, a la que representa, con NIF Haga clic aquí para escribir número, domicilio en Haga clic aquí para escribir texto, nº Haga clic aquí para escribir número, C.P Haga clic aquí para escribir número, municipio Haga clic aquí para escribir texto, provincia Haga clic aquí para escribir texto, nº de teléfono Haga clic aquí para escribir número, y correo electrónico Haga clic aquí para escribir texto, al objeto de participar en el procedimiento convocado para la contratación del Haga clic aquí para escribir texto, declara/n formalmente el compromiso a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, conforme a las especificaciones recogidas en los correspondientes pliegos administrativos y técnico.

A tal fin y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se acompañará al presente compromiso, cuando así lo solicite el Órgano de Contratación , la relación y descripción de maquinaria, material, equipo técnico, plantilla y contratos de los que se dispone, así como de las fuentes de suministro con indicación de su ubicación si se encuentran fuera del territorio de la Unión Europea para hacer frente a cualquier posible aumento de las necesidades del Órgano de Contratación.

Fecha Haga clic aquí para escribir texto.

Firma del licitador

FIRMA ELECTRÓNICA MDSDE-ECVP/PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ [illegible] MIGUELEZ
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo VI. Modelo de Declaración Responsable Relativa a hallarse al Corriente del Cumplimiento de la Obligación de Contar con un Dos por Ciento de Trabajadores con Discapacidad o Adoptar las Medidas Alternativas Correspondientes y al Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en la Normativa Vigente en Materia Laboral, Social y de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y nombre: SÁNCHEZ PELAEZ, MANUEL
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

D./Dña. Haga clic aquí para escribir texto, con DNI número Haga clic aquí para escribir número en nombre y representación de la Sociedad Haga clic aquí para escribir texto, con N.I.F. Haga clic aquí para escribir número, al objeto de participar en la contratación denominada Haga clic aquí para escribir texto convocada por Haga clic aquí para escribir texto, DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

  ☐ Menos de 50 trabajadores

  ☐ 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

  ☐ Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

  ☐ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

  ☐ emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

  ☐ emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

  ☐ en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

Fecha y firma de la entidad.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJiaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo VII. Modelo de Compromiso para la Integración de la Solvencia con Medios Externos

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISTERIO DE DEFENSA-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PEREZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

D. /Dña. Haga clic aquí para escribir texto, con DNI número Haga clic aquí para escribir número en nombre y representación de la entidad Haga clic aquí para escribir texto, con N.I.F. Haga clic aquí para escribir número al objeto de participar en la contratación denominada Haga clic aquí para escribir texto convocada por Haga clic aquí para escribir texto:

Y

D. /Dña. Haga clic aquí para escribir texto, con DNI número Haga clic aquí para escribir número en nombre y representación de la entidad Haga clic aquí para escribir texto, con N.I.F. Haga clic aquí para escribir número.

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad Haga clic aquí para escribir texto a favor de la entidad Haga clic aquí para escribir texto son los siguientes:

-

-

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación alguna.

Fecha

Firma del licitador.

Firma de la otra entidad.

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo VIII. Subcontratación

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EGEPYCK-
Apellidos y Nombre: SANCHEZ DIAZ, MANUEL(FIRMA)
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

SUBCONTRATACIÓN

D. Haga clic aquí para escribir texto, con DNI Haga clic aquí para escribir número, en nombre propio o en representación de la empresa (*)Haga clic aquí para escribir texto, con N.I.F. Haga clic aquí para escribir número en caso de resultar adjudicataria del contrato con número de expediente Haga clic aquí para escribir número, y cuyo objeto es Haga clic aquí para escribir texto, declara/n formalmente que en la ejecución del contrato cuya descripción se realiza en el encabezamiento de la presente declaración responsable participarán, en calidad de subcontratistas, las siguientes empresas. Así mismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 215 LCSP, declara/n formalmente que los mismos poseen la aptitud para ejecutar la prestación que se pretende subcontratar y que ninguno se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP:

PRESTACIÓN A SUBCONTRATAR	% DE LA PRESTACIÓN	IDENTIDAD SUBCONTRATISTA	DATOS CONTACTO
Haga clic aquí para escribir texto	Número	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto
Haga clic aquí para escribir texto	Número	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto
Haga clic aquí para escribir texto	Número	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto
Haga clic aquí para escribir texto	Número	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto
Haga clic aquí para escribir texto	Número	Haga clic aquí para escribir texto	Haga clic aquí para escribir texto

Este importe supone Número% del total.

Fdo.:

(*) En caso de U.T.E deberán suscribir este documento todas las empresas que la constituyan, con indicación de los nombres y D.N.I. de sus respectivos representantes, así como indicación del N.I.F. de cada una de ellas.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJiaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo IX. Modelo de Ratificación de Oferta en Subasta Electrónica

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISTERIO DE DEFENSA
Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ PLAZA MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

MODELO DE RATIFICACIÓN DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRÓNICA

D./Dª Haga clic aquí para escribir texto, con DNI número Haga clic aquí para escribir número [en nombre propio] [actuando en representación de (empresa) Haga clic aquí para escribir texto], con NIF Haga clic aquí para escribir texto, domicilio en Haga clic aquí para escribir texto calle/plaza Haga clic aquí para escribir texto, número Haga clic aquí para escribir texto, participante en la subasta electrónica para la adjudicación del contrato de: Haga clic aquí para escribir texto, de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, RATIFICA su última puja en la subasta electrónica celebrada el Haga clic aquí para escribir texto, cuyo importe total se indica a continuación, y se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato en los términos expresados en dicha puja.

LOTE	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
Número	Número	Número	Número
		Importe total:	Número

Fecha y firma del licitador.

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo X. Modelo de Aval

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

AVAL

FIRMA ELECTRÓNICA MINISTERIO DE DEFENSA
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PAEZ-MAJADAS JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

La entidad Haga clic aquí para escribir texto (*razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca*), NIF Haga clic aquí para escribir número, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en Haga clic aquí para escribir texto, en la calle/plaza/avenida Haga clic aquí para escribir texto, CP Haga clic aquí para escribir número y en su nombre (*nombre y apellidos de los apoderados*) Haga clic aquí para escribir texto con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento.

AVALA

A (*nombre y apellidos o razón social del avalado*) Haga clic aquí para escribir texto, NIF Haga clic aquí para escribir número, en virtud de lo dispuesto por (*norma/s y artículos/s que impone/n la constitución de esta garantía*) Haga clic aquí para escribir texto para responder de las obligaciones siguientes (*detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato*) Haga clic aquí para escribir texto, ante (*órgano administrativo, Organismo Autónomo, o Ente Público*) Haga clic aquí para escribir texto por importe de (*en letra y en cifra*) Haga clic aquí para escribir texto euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de Haga clic aquí para escribir texto, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del sector público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que (*indicación del Órgano de Contratación*) Haga clic aquí para escribir texto o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con número Haga clic aquí para escribir número

Haga clic aquí para escribir texto (*Lugar y fecha*)

Haga clic aquí para escribir texto (*Razón social de la entidad*)

Haga clic aquí para escribir texto (*Firma de los apoderados*)

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJiaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo XI. Modelo de Certificado de Seguro de Caución

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA FEC-WPG-PKI
Apellidos y nombre: SANCHEZ ELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número Haga clic aquí para escribir texto

La entidad aseguradora (1) Haga clic aquí para escribir texto en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en Haga clic aquí para escribir texto, calle Haga clic aquí para escribir texto, y NIF Haga clic aquí para escribir número debidamente representado por D. (2) Haga clic aquí para escribir texto, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A (3) Haga clic aquí para escribir texto, NIF Haga clic aquí para escribir texto, en concepto de tomador de seguro, ante (4) Haga clic aquí para escribir texto, en adelante asegurado, hasta el importe de (5) Haga clic aquí para escribir texto, (en cifra y letra) Haga clic aquí para escribir texto Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6) Haga clic aquí para escribir texto, en concepto de garantía (7) Haga clic aquí para escribir texto, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Haga clic aquí para escribir texto, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8) Haga clic aquí para escribir texto, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En Haga clic aquí para escribir texto, a Día de Mes de Año

Firma:

Asegurador

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Instrucciones para la cumplimentación del modelo:

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro.

(4) Órgano de Contratación.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución.

(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJiaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo XII. Protección de Datos de Carácter Personal en contratación de servicios que impliquen un tratamiento de datos por parte del personal del contratista

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMADO ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WS-PKI
Identificador y Nombre: SANCHEZ PELAEZ MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Dado que para la realización del objeto del contrato se requiere que el contratista acceda y realice el tratamiento de datos de carácter personal, así como otro tipo de información de los que es responsable el Ministerio de Defensa, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se establecen las siguientes condiciones sobre el tratamiento:

1. El objeto del encargo del tratamiento

El objeto del encargo será la prestación del servicio descrito en los pliegos pertinentes, de manera que mediante las presentes cláusulas se habilita a la entidad, Haga clic aquí para escribir texto , encargada del tratamiento (en adelante ENCARGADO DEL TRATAMIENTO), para tratar por cuenta del Ministerio de Defensa, los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio descrito.

2. Duración

El presente acuerdo tiene una duración de Haga clic aquí para escribir texto. Una vez finalice el contrato, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO debe suprimir/devolver al responsable *(indicar la opción que proceda)* los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.

3. Obligaciones del encargado del tratamiento

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y todo su personal se obliga a:

I. Sobre la finalidad del tratamiento de datos de carácter personal

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. En este contrato, la finalidad del tratamiento recae sobre las actividades de tratamiento necesarias para desarrollar la prestación objeto del contrato.

II. Sobre las actividades de tratamiento de datos de carácter personal

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del *[identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento*]. Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.

III. Sobre registros de tratamiento de datos de carácter personal

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga la información a que se refiere el artículo 30 del RGPD.

IV. Sobre comunicaciones de datos de carácter personal a terceros

No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del *[identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento],* en los supuestos legalmente admisibles. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del [*identificar la autoridad o servicio*

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

que va a asumir la función de responsable del tratamiento]. En este caso, el [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento]* identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sean aplicable, informará a [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento]* de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

V. Sobre los casos de subcontratación

Se autoriza al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO a subcontratar con determinadas empresas las prestaciones que comporten los tratamientos siguientes:

- *[Listado de los tratamientos de datos de carácter personal que se podrán subcontratar y breve explicación sobre los mismos]*
- *[…]*

Para subcontratar con otras empresas, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO debe comunicarlo por escrito a [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento]*, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo de *[indicar plazo máximo para subcontratar].* El subcontratista, que también tiene la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del encargado subcontratado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

VI. Sobre el deber de secreto

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.

VII. Sobre el deber de confidencialidad

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. Se deberá mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

VIII. Sobre formación en protección de datos

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

IX. Sobre el ejercicio de derechos de los interesados

El Capítulo III del Reglamento General de Protección de Datos recoge los derechos de los interesados en relación con el tratamiento que se hace sobre sus datos de carácter personal. En virtud del artículo 28.3.e), el ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá asistir a [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento*], teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados recogidos en el RGPD.

Para ello, cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, éste debe comunicarlo por correo electrónico al responsable del contrato. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

X. Sobre el derecho de información a los interesados

Se prevé que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, no realice ninguna recogida de datos debido a las características propias de este contrato; sin embargo, si durante la ejecución del contrato fuera necesario llevar a cabo una recogida de datos de carácter personal, deberá comunicarse esta circunstancia a [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento*] que, de forma expresa y por escrito, autorizará o no la misma.

De ser autorizada, en el momento de la recogida de los datos, debe el ENCARGADO DE TRATAMIENTO, facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

XI. Sobre la notificación de violaciones de la seguridad de los datos

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO notificará a [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento*], sin dilación indebida, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

Aun cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, el ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá comunicar la misma a [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento]*.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

XII. Sobre la colaboración con el responsable de tratamiento

El ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá colaborar con el responsable de tratamiento en diferentes aspectos:

a) Dará apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.

b) Dará apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

c) Deberá poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

XIII. Sobre las medidas de seguridad

El ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá implantar las medidas de seguridad, técnicas y organizativas necesarias establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad, así como todas aquellas indicadas en los pliegos del presente contrato y sus anexos. En todo caso, deberá implantar mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

XIV. Sobre el Delegado de Protección de datos

Cuando así lo indique el RGPD, el ENCARGADO DE TRATAMIENTO designará un delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto a [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento*].

XV. Sobre el destino de los datos *(Señale el que proceda)*

Opción A: El ENCARGADO DE TRATAMIENTO devolverá a [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento*] los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. No obstante, el

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

Opción B: El ENCARGADO DE TRATAMIENTO devolverá al encargado que designe por escrito a [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento*], los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

Opción C: El ENCARGADO DE TRATAMIENTO destruirá los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

XVI. Sobre el sometimiento expreso a la normativa de protección de datos

En virtud del artículo 35.1 d) y 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se obliga el futuro contratista ENCARGADO DE TRATAMIENTO a someterse expresamente en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos; es decir a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

XVII. Sobre la declaración de ubicación de servidores

El presente contrato comprende la prestación de […describir objeto del contrato brevemente] en […instalaciones donde se despliegue éste…] o en las instalaciones de la empresa Contratista [si así fuese], cuando el [*identificar la autoridad o servicio que va a asumir la función de responsable del tratamiento]* así lo decida.

Por lo tanto, en virtud del artículo 122.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se obliga a la empresa adjudicataria a presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

El contratista tiene, además, la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración anterior y de indicar en su oferta, la siguiente información al respecto:

- Si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos,
- El nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

XVIII. Identificación de los datos objeto del tratamiento

El responsable del tratamiento informará al ENCARGADO DE TRATAMIENTO de aquellos datos que exclusivamente deban ser objeto del tratamiento con el fin de asegurar la correcta ejecución del contrato, garantizando los derechos digitales de las personas.

Esta información, que será facilitada por escrito al ENCARGADO DE TRATAMIENTO, figurará en un documento anexo al contrato, siendo suscrito por ambas partes.

En todo momento, durante la ejecución del contrato, el ENCARGADO DE TRATAMIENTO podrá solicitar al responsable, de manera justificada, la ampliación de los datos necesarios.

POR LA ADMINISTRACIÓN,

FECHA Y FIRMA

EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-FEC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo XIII. Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-FEC-WPG-FEI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL DE JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES

Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación al objeto de permitir una exacta evaluación de los costes laborales. Esta información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP.

Apellidos y nombre (iniciales)	Fecha de Antigüedad	Fecha fin contrato	Tipo Contrato	Horas semanales	Salario bruto anual	Categoría profesional	Convenio colectivo de aplicación	Base de cotización mensual

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo XIV. Formulario de Documento Europeo Único de Contratación

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Disponible en el siguiente enlace:

Microsoft Word - FORMULARIO-DEUC.docx (contrataciondelestado.es)

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo XV. Precios Unitarios

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo XVI. Declaración ubicación servidores Protección de datos

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

D/Dña. Haga clic aquí para escribir texto, con NIF Haga clic aquí para escribir número en nombre propio, o en nombre de la empresa Haga clic aquí para escribir texto, a la que representa, con NIF Haga clic aquí para escribir número, domicilio en Haga clic aquí para escribir texto, nº Haga clic aquí para escribir número, C.P Haga clic aquí para escribir número, municipio Haga clic aquí para escribir texto, provincia Haga clic aquí para escribir texto, nº de teléfono Haga clic aquí para escribir número, y correo electrónico Haga clic aquí para escribir texto, al objeto de participar en el procedimiento convocado para la contratación del Haga clic aquí para escribir texto, en aplicación de lo establecido en el artículo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), declaro bajo mi responsabilidad, dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos:

UBICACIÓN DEL/LOS SERVIDORE/S	**Respuesta:**
Servidor 1	
característica de servidor:	☐ PROPIO ☐ AJENO
En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique el nombre de la empresa proveedora	Haga clic aquí para escribir texto.
LOCALIZACIÓN País Localidad	 Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto.
Tipo de servidor	Haga clic aquí para escribir texto.
Tipo de servicio contratado:	☐ Housing ☐ Hosting dedicado ☐ Hosting compartido ☐ Cloud Computing ☐ Otros
Servidor 2 (En el caso de que para la prestación del servicio utilizase más servidores, que albergasen datos de carácter personal, añada los necesarios, introduciendo la información aquí requerida**).**	
característica de servidor:	☐ PROPIO ☐ AJENO
En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique el nombre de la empresa proveedora	Haga clic aquí para escribir texto.
LOCALIZACIÓN País Localidad	 Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto.
Tipo de servidor	Haga clic aquí para escribir texto.
Tipo de servicio contratado:	☐ Housing ☐ Hosting dedicado ☐ Hosting compartido ☐ Cloud Computing

FIRMA ELECTRÓNICA MINISTERIO DE DEFENSA
Apellidos y Nombre: SANCHEZ DE LEAL MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

	☐ Otros

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJIaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

Anexo XVII. Adhesión al código ético del Ministerio de Defensa

CSV: 203001lNqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EC-WPG-PKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ, MANUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

D/Dña. Haga clic aquí para escribir texto, con NIF Haga clic aquí para escribir número en nombre propio, o en nombre de la empresa Haga clic aquí para escribir texto, a la que representa, con NIF Haga clic aquí para escribir número, domicilio en Haga clic aquí para escribir texto, nº Haga clic aquí para escribir número, C.P Haga clic aquí para escribir número, municipio Haga clic aquí para escribir texto, provincia Haga clic aquí para escribir texto, nº de teléfono Haga clic aquí para escribir número, y correo electrónico Haga clic aquí para escribir texto, al objeto de participar en el procedimiento convocado para la contratación del Haga clic aquí para escribir texto, declara/n formalmente el compromiso a:

FIRMA ELECTRÓNICA MINISDEF-EVPDKI
Apellidos y Nombre: SANCHEZ PELAEZ MIGUEL JESUS
Cargo: JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN
Fecha: 04/11/2026 07:52

CSV: 203001INqsFdg9ncfmnJlaXsxt0Z16SYE= - http://sede.defensa.gob.es

- Facilitar el cumplimiento de todas las cláusulas y condiciones del Código Ético y de Conducta de la función compras del Ministerio de Defensa, entendiendo que cualquier acción violatoria del mismo, será objeto de inicio de un expediente y, en su caso, a las medidas que se estimen oportunas en función de la gravedad del incumplimiento.

- A conocer y difundir este código ético y de conducta entre los empleados de la empresa a la que represento, con el fin de facilitar el cumplimiento de los principios y valores descritos en él.

- Evitar cualquier clase de interferencia en las diferentes fases de la función compras definidas en el ámbito de aplicación que pueda alterar los principios y valores definidos por este código ético.

- A comunicar a los órganos competentes del Ministerio de Defensa cualquier posibilidad de conflicto de intereses, así como aquel comportamiento observado que se pueda considerar inapropiado y que pueda infringir este código ético, a través de los canales de comunicación habilitados.